

BTS Gestion des Stocks et logistique



Droit Social



DROIT SOCIAL

OBJECTIF GENERAL : A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable d'appliquer les règles du droit du travail.

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : LES FONDEMENTS DE BASE DU DROIT DE TRAVAIL EN ALGERIE

LEÇON N°02 : LE REGLEMENT INTERIEUR, LE COMITE DE PARTICIPATION, LES CONVENTIONS ET LES ACCORDS COLLECTIFS

LEÇON N°03 : LES CONFLITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

LEÇON N°04 : LE DROIT SYNDICAL

LEÇON N°05 : L'INSPECTION DE TRAVAIL

LEÇON N°06 : LA SECURITE SOCIALE

LEÇON N°07 : L'HYGIENE ET LA SECURITE

LEÇON N° 01 : LES FONDEMENTS DU DROIT DU TRAVAIL EN ALGERIE

OBJECTIF DE LA LEÇON : À l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'identifier les notions de base de la législation du travail.

PLAN DE LA LEÇON

INTRODUCTION

- I- LES PRINCIPES DE LA LOI N° 90-11 MODIFIEE ET COMPLETEE RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL**
- II- LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET REMUNERATION**
- III- LE CONTRAT DE TRAVAIL**
- IV-PROCEDURE DE RECRUTEMENT**
- V- REGIMES SPECIFIQUES AUX RELATIONS DE TRAVAIL**
- VI-DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS**
- VII- DROITS ET OBLIGATIONS DES EMPLOYEES**
- VIII- DUREE DU TRAVAIL**
- IX-REPOS LEGAL ET CONGES**
- X-LES ABSENCES**
- XI-MODIFICATION, SUSPENSION ET CESSATION DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL**

INTRODUCTION :

Indissociable de l'essor industriel, la législation du travail s'est surtout développée à partir de la promulgation de la loi 78-12 du 05 Août 1978 portant statut général du travailleur SGT qui a permis aux travailleurs d'accéder aux revendications sociales, et d'améliorer leurs conditions de travail, ainsi, furent successivement reconnus la responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail, le repos hebdomadaire, la journée de travail de huit heures la reconnaissance des conventions collectives de travail, la semaine de quarante heures, les congés payés annuels et le droit à la médecine du travail .

Les années 1990, dans un contexte de crise économique, focalisèrent aussi l'attention sur des revendications d'un autre type : la principale préoccupation devint la garantie de l'emploi face à la montée du chômage et c'est à ce titre qu'en 1994 fut mis en place le dispositif de préservation de l'emploi et la création de la caisse Nationale d'Assurance Chômage-CNAC.

Aujourd'hui, le droit du travail algérien est confronté au compromis qui exprime, d'une part, les revendications des travailleurs salariés et, d'autre part, les exigences d'une économie de marché fondée sur l'entreprise privée et le profit.

Entre ces deux pôles, l'Etat est chargé de faire respecter l'ordre public social dans le cadre d'une politique qui se préoccupe autant des impératifs sociaux que des aspects strictement économiques.

I.LES PRINCIPES DE LA LOI N°90-11 MODIFIEE ET COMPLETEE RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL :

La loi n°90-11 modifiée et complétée du 21-04-1990 relatives aux relations du travail est intervenue pour organiser les relations de travail entre le travailleur et son employeur, à ce titre elle a consacré plusieurs principes dont il est à citer :

- La relation de travail peut être concrétisée par un contrat écrit ou non ,
- Le contrat à durée déterminée n'est légal que dans des conditions précises, pour des travaux non renouvelables et temporaires, en remplacement d'un employé s'étant absenté temporairement, travaux périodiques et dans le cas d'un surcroît de travail ,
- L'âge minimum obligatoire pour le recrutement est de seize ans (16ans) sauf dans le cas des contrats d'apprentissage ,
- La durée légale du travail est fixée à quarante heures par semaine ,
- Le travail de nuit est soumis à autorisation, le personnel exclu est les travailleurs de moins de 19 ans et les femmes (sauf dérogations de l'inspecteur du travail) ,
- Les heures supplémentaires ne sont permises qu'à titre exceptionnel et ne peuvent dépasser 20% des heures légales ,
- La consécration du droit à congé annuel ,
- La formation et la promotion sont des droits du travailleur ,

- L'obligation pour l'employeur de l'élaboration d'un règlement intérieur (pour les unités de plus de 20 travailleurs) et de son dépôt auprès de l'inspection du travail ,
- le salaire ne peut être frappé d'opposition ni de saisie ni de retenue ,
- Le droit à l'exercice du droit syndical ,
- Mise en place de conventions collective.

II.CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET

1. Classification des postes de travail :

En précisant que la nomenclature des postes de travail des institutions et des administrations publiques est établie conformément aux dispositions des articles 99 à 123 de la loi n°78-12 du 5 Août 1978, article 7 l'alinéa 1^{er} du décret 85-59 situe cette question dans le cadre de la philosophie du SGT en matière de poste de travail.

1.1- Le poste de travail dans le cadre du décret 85-59 : Dans le sens de la conception de la fonction publique basée sur la carrière ; l'article 7 de ce texte nous éclaire sur les points suivants :

- Les postes de travail sont regroupés en emplois. S'entendent par emplois, au sens du décret 85-59, le regroupement des postes de travail dont les tâches principales sont identiques.
- Les postes de travail identiques ou similaires sont classés au même niveau et ont le même grade.
- Les emplois de même nature d'activité sont érigés en corps, chaque corps pouvant regrouper un ou plusieurs grades.

En fait, le regroupement des postes de travail dont les tâches principales sont identiques en emplois, exprime clairement un des principes de la fonction publique de carrière, celui de la polyvalence des qualifications des agents.

2- La rémunération :

La rémunération des fonctionnaires est fixée par la grille nationale des salaires dont le principe a été édicté par la loi portant SGT, explicitée par le décret 85-03 du 05 Janvier 1985 qui lui est consacré.

Donc, tel que précisé par l'article 68 du décret 85-59 ; les rémunérations principales des fonctionnaires sont fixées conformément aux 20 catégories prévues par le décret 85-03 sous-cité. Mais, en plus du salaire de base, chaque corps de fonctionnaire peut bénéficier de primes et indemnité inhérentes à ce corps.

III.LE CONTRAT DE TRAVAIL :

Le Contrat de travail est défini comme étant un contrat marquant l'engagement de travailler, pris par un employé envers son employeur en contre partie du versement d'un salaire.

Ce type de contrat entraîne des obligations réciproques pour les deux contractants : ainsi, le salarié doit effectuer le travail pour lequel il a été embauché et l'employeur doit lui fournir ce travail et lui verser le salaire correspondant au travail effectué.

1. Les éléments du contrat de travail :

Le contrat de travail est formé des trois éléments suivants :

1.1 - Le travail : C'est l'effort fourni par le travailleur, qu'il soit physique ou intellectuel au profit de l'employeur, afin de répondre aux directives et aux objectifs de ce dernier. Cet élément diffère de l'élément de travail qui peut être contenu dans certains contrats identiques vu ce qui le distingue du contrat de travail.

1.2 - Le salaire : C'est la contrepartie financière de l'engagement du travailleur à fournir un effort ; c'est aussi la valeur financière que l'employeur s'engage à attribuer au travailleur en vertu du contrat.

1.3- La dépendance : Désigne l'autorité de l'employeur en matière de supervision du travailleur, de lui donner des instructions puisqu'elle constitue des aspects du pouvoir conférés par la loi à l'employeur dans le cadre de la relation de travail. Elle consiste en le pouvoir de supervision, d'administration, de contrôle auquel est soumis le travailleur, car elle est l'un des droits fondamentaux de l'employeur.

1.4- La durée : Elle désigne le temps durant lequel le travailleur met son effort et son activité au service de l'employeur. Elle est déterminée librement dans le cadre du contrat de travail entre les parties contractantes, du point de vue le principe du respect des dispositions légales et réglementaires, l'article 11 de la loi du travail stipule que : « le contrat est conclu pour une durée déterminée ».

2. Les conditions de validité du contrat de travail :

Elles consistent notamment dans les conditions générales nécessaires pour la régularité des contrats en général, quatre conditions objectives doivent être réunies à ce propos : le consentement, la capacité accomplie, la possibilité d'un local, et la légalité du motif.

2.1 - Le consentement : désigne dans le cadre de la relation de travail l'accord libre sur les questions de fond du contrat, à savoir l'élément travail et l'élément salaire. Le consentement se fait soit explicitement à travers l'écriture ou l'expression qui montrent l'accord ou bien par la forme implicite comme le silence en se mettant directement au travail.

2.2 - La capacité : c'est l'aptitude de la personne à avoir des droits et à les utiliser ; c'est pourquoi il faut que le travailleur ait cette capacité accomplie afin qu'il puisse effectuer tous les travaux et les comportements légaux.

2.3- Le local : pour le travailleur il désigne le type de travail qu'il est appelé à fournir pour l'employeur ; pour ce dernier il désigne le salaire versé au travailleur en contrepartie du travail effectué.

2.4- Le motif : le projet ne doit pas être en contradiction avec l'ordre et la moralité publics.

3. Les différents types de contrats :

3.1. Le contrat à durée déterminée : Ce type de contrat doit être obligatoirement écrit et la loi algérienne l'autorise que dans des cas bien précis, en effet il n'est conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire néanmoins il peut être conçu à temps plein ou partiel.

La loi prévoit notamment le recours à cette catégorie de contrat pour remplacer un salarié absent, faire face à un accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise, ou pour un emploi saisonnier, le salarié bénéficiant des droits sociaux accordés à tout salarié.

Parmi les contrats à durée déterminée il existe :

a. Le contrat de travail à temps partiel : Ce contrat est réglementé par le Décret exécutif du 8 décembre 1997 relatif au contrat de travail à temps partiel ; sous peine de nullité le contrat déterminé, il doit aussi nécessairement indiquer les éléments de la rémunération, la qualification du salaire et la période d'essai.

b. Le contrat spécifique du dirigeant d'entreprise : La loi sur les relations de travail prévoit en son article 4 un règlement spécifique aux contrats des dirigeants d'entreprise et c'est le Décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre relatif au régime spécifique des relations de travail des dirigeants d'entreprise qui est venu le préciser.

La spécificité de ce type de contrat réside dans le fait que le dirigeant d'entreprise peut librement négocier la base de sa rémunération, les avantages en nature, ses pouvoirs, les objectifs et résultats qui lui sont assignés... etc.

3.2. Le contrat à durée indéterminée : Est celui qui assure la situation la plus stable au salarié. Il n'est pas conclu pour une durée déterminée préalablement, mais prend fin par la volonté des parties ou par le licenciement du salarié par l'employeur. On le distingue du contrat conclu pour une durée déterminée ou temporairement, qui ne peut être utilisé que dans certains cas prévus par la loi.

IV. PROCEDURE DE RECRUTEMENT :

1. La période d'essai

Considérée comme une étape préliminaire avant d'installer l'agent dans son poste, elle permet de tester le nouveau travailleur afin de s'assurer de ses qualifications et ses prédispositions à effectuer le travail qui lui a été confié.

L'article 18 de la loi 90-11 prévoit à cette phase de soumettre le travailleur à une période d'essai dont la durée ne peut excéder six (6) mois, cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de négociation collective pour chaque catégorie ou pour l'ensemble des travailleurs »

Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires. Cette période est prise en compte dans le décompte de son

ancienneté au sein de l'organisme employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue de la période d'essai ».

2. La période de confirmation :

C'est la période qui suit la période d'essai, le travailleur est confirmé à son poste, après confirmation de ses qualifications et capacités à prendre en charge les travaux confiés vu la qualification exigée. Ce contrat devient définitif ; ce qui permet au travailleur de bénéficier des droits et obligations liés à la confirmation, la promotion et ou la mobilité.

V.LES REGIMES SPECIFIQUES AUX RELATIONS DE TRAVAIL :

1.Le travail à domicile :

Le travail à domicile désigne la relation qui lie l'employeur et un travailleur qui exerce en son domicile une activité de production de biens, de services ou de transformation moyennant rémunération, sans contrôle direct de l'employeur.

C'est la loi n°90-11 modifiée et complétée qui a introduit la possibilité du travail à domicile, mais ce n'est qu'en 1997 qu'est intervenu le texte réglementant ce type spécifique d'activités, le Décret exécutif n°97-474 du 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile.

Le travailleur à domicile bénéficie entre autre d'une couverture sociale que l'employeur est tenu de souscrire et à une rémunération qui ne peut être inférieure au SNMG (Salaire National Minimum Garanti).

2.Les travailleurs étrangers :

L'employeur peut procéder au recrutement des travailleurs étrangers dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur lorsque 'il n'existe pas une main d'œuvre nationale qualifiée.

2.2. Les conditions de recrutement des travailleurs étrangers :

a- Autorisation de travail : Selon les dispositions de l'article 2 de la loi 81-10 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers sus cité « tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d'un permis de travail ou d'une autorisation de travail temporaire délivrée par les services compétents de l'autorité chargée du travail ».

b- La durée de travail : Selon les dispositions de l'article 10 de la loi 81-10 relatives aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers sus cité « la durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (02) ans. Le permis de travail est renouvelable».

c- Le rapport de l'employeur : Selon les dispositions de l'article 02 du décret exécutif n°82-510 fixant les modalités d'attribution du permis de travail et de l'autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, les rapports indiquent :

- Le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur ;

- Les exigences du poste de travail à pourvoir, la description ; des tâche a accomplir et la nature de travaux à réaliser ;
- Les raisons justifiant l'emploi d'un travailleur étranger notamment celles relatives à ses titres diplômes ou qualifications professionnelles.

VI.DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS:

1.Droits du travailleur :

L'article 5 du code du travail 90- 11 prévoit en matière des droits fondamentaux du travailleur que : les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : l'exercice du droit syndical, la négociation collective, la participation à l'organisme employeur, la sécurité sociale, la retraite, l'hygiène, la sécurité, la médecine du travail, le repos, la participation à la prévention et au règlement des conflits du travail, et le recours à la grève. L'article 6 de la même loi porte sur les droits acquis du travailleur comme suit :

Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit:

- A une occupation effective ;
- Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité ;
- A une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leurs mérites ;
- A la formation professionnelle, à la promotion et l'avancement dans le poste de travail, selon les besoins et la situation financière de l'entreprise ;
- Au versement régulier de la rémunération qui leur est due ;
- Aux œuvres sociales ;
- Aux avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

Le contenu des principaux droits contenus dans les articles 5 et 6 de la loi du travail peut être décrit comme suit :

1.1- Droit à la rémunération:Le salaire constitue la contrepartie du travail accompli par le travailleur, l'article 80 de la loi 90/11 stipule que: « le travailleur a droit à une rémunération en contrepartie du travail accompli ; il perçoit un salaire ou une rémunération qui correspond aux résultats du travail ».

1.2- Droit à l'assurance, la prévention et la sécurité sociale:Le droit à l'assurance, à la protection et à la sécurité sociale sont des droits assurés par l'employeur au profit du travailleur, dans le cas d'un accident de travail qui touche le travailleur, une maladie professionnelle, ou encore des raisons qui ne sont pas liées à la relation de travail, comme par exemple la vieillesse et la maladie, conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité sociale.

1.3- Droit au repos légaux et aux congés : Le droit au congé est un droit garanti par la constitution en vertu de son article 03/55.

1.4- Assurance chômage : Le législateur a créée l'assurance chômage pour les travailleurs qui perdent leurs postes de travail pour des raisons économiques. Elle consiste à souscrire à une assurance chômage au niveau de la Caisse Nationale de l'Assurance Chômage.

1.5- Droit à la retraite : C'est un droit personnel à caractère financier ; le travailleur ayant rempli les conditions de mérite, notamment cotisations à la sécurité sociale, durant la période qui lui permet de bénéficier des prestations de la caisse. Cette période est de 32 ans, à l'issue de cette période, le travailleur ouvre droit à la retraite sur la base d'un taux de 80 % du salaire moyen versé pour les cinq années de travail.

1.6- Droit à la formation et à la promotion : L'employeur est tenu d'assurer et il est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de formation et d'amélioration en direction des travailleurs. L'article 57 de la loi 90/11 stipule que : « l'employeur est tenu d'engager des travaux de formation et d'amélioration du niveau pour les travailleurs, selon un programme soumis pour approbation. »

1.7- Droit à l'exercice de l'activité syndicale : Le travailleur a le droit à l'exercice de l'activité syndicale, dans le cadre des syndicats indépendants ou au sein du syndicat de l'UGTA.

2.Obligations des travailleurs:

La relation de travail donne naissance à une série d'obligations que doit assumer le travailleur. Certaines de ces obligations sont prévues dans la loi du travail et d'autres sont contenues dans les contrats de travail individuels ou collectifs. La loi du travail impose au travailleur, dans le cadre de la relation de travail, de se soumettre à plusieurs obligations fondamentales, prévues dans l'article 7 de la loi 11-90à savoir :

- Accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur.
- Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité.
- Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction.
- Observer les mesures hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation.
- Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail.
- Participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité.

- Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous- traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité.
- Ne pas divulguer les informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, pilotage de projets, banque de données, mode d'organisation et d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie.
- Observer les obligations découlant du contrat de travail.

Ces obligations peuvent être expliquées en détail comme suit :

2.1- Obligation d'exécution du travail prévu au contrat: Le travailleur est tenu d'accomplir le travail prévu dans le cadre de la relation de travail. L'article 7 de la loi 11-90 prévoit que : « les travailleurs doivent accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur».

Le refus d'accomplir le travail sans présenter un justificatif valable constitue une faute professionnelle grave, pouvant entraîner le licenciement sans droit à l'indemnisation.

2.2- Obligation d'exécuter les instructions de l'employeur : Le travailleur est tenu, pendant l'accomplissement de ses obligations professionnelles, d'exécuter les instructions données par l'employeur, à condition qu'elles ne dépassent pas les limites professionnelles. Le non respect des instructions de l'employeur constitue une faute professionnelle, vu que ces dernières s'inspirent de textes juridiques, de conventions collectives et de règlements intérieurs.

2.3- Obligation de garder le secret professionnel :(ne pas divulguer les secrets du travail) :Le travailleur s'engage à ne pas divulguer les secrets du travail, les informations d'ordre professionnel, les documents internes, qu'il aura consulté pendant l'accomplissement de son travail, et ne pas permettre aux autres de les connaître ou de les posséder. L'article 7 et 8 de la loi du travail prévoit que : « les travailleurs ne doivent pas divulguer les informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, banque de données, mode d'organisation et d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur. »

2.4- Obligation de ne pas faire concurrence à l'employeur:Le travailleur s'engage à ne pas exercer une activité industrielle ou commerciale qui s'oppose aux intérêts de l'employeur, pendant la relation de travail. La loi dans son article 7 alinéa 7 prévoit que: « les travailleurs ne doivent pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous- traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité. »

VII.DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR :

Les obligations qui s'imposent à l'employeur constituent des droits dont bénéficie le travailleur dans le cadre de la relation de travail. Les obligations imposées au travailleur représentent l'ensemble des droits dont jouit l'employeur ; ces droits et obligations sont les suivants :

1.Droits de l'employeur :

En vertu du contrat de travail, l'employeur jouit des droits qui peuvent être résumés comme suit :

1.1- Droits liés au contrat de travail : Vu le caractère commutatif du contrat de travail, les obligations et les engagements du travailleur sont les droits de l'employeur. Par conséquent, l'engagement du travailleur à effectuer un effort constitue un droit de l'employeur. De même que l'engagement du travailleur au secret professionnel est dans l'intérêt de l'employeur, car il représente le moyen de préserver ses intérêts matériels, et la même chose pour le reste des engagements

1.2- Droit de direction et d'organisation : L'employeur jouit d'un pouvoir administratif à travers l'aptitude à prendre des mesures d'organisation dans les locaux de travail ; comme par exemple le pouvoir de publier le document portant règlement intérieur. Il a en outre une série de droits et de privilèges comme par exemple : droit de supervision et d'orientation du travailleur dans le travail, le droit de gestion et d'organisation des affaires professionnelles, de façon à assurer l'ordre et la sécurité dans l'entreprise, ce qui permet aux travailleurs d'accomplir leur travail d'une manière facile et perfectionnée, en vue de réaliser les intérêts communs des parties au contrat de travail.

1.3- Droit d'application des sanctions disciplinaires : L'employeur a aussi le pouvoir d'appliquer des sanctions disciplinaires contre les travailleurs, prévues dans la loi lors du licenciement, soumis à des mesures et clauses légales.

2.Obligations de l'employeur :

L'employeur est soumis à une série d'obligations diverses constituées notamment des droits dont jouit le travailleur et qui naissent de l'application des dispositions légales, organisationnelles, et des contrats individuels et collectifs. C'est pourquoi, nous constatons que le principal engagement de l'employeur réside dans la bonne exécution du contrat, conformément à ce qui a été convenu, et donc l'employeur est tenu de permettre au travailleur d'accomplir le travail qui lui a été confié.

VIII.LA DUREE DE TRAVAIL :

1.La durée légale du travail :

La durée légale du travail c'est là le temps quotidien ou hebdomadaire pendant lequel le travailleur s'engage à mettre sa personne et son temps à la disposition et au service de l'employeur. Selon l'ordonnance 97-03 relative à la durée légale du travail, cette dernière est fixée à quarante (40) heures par semaine, réparties sur cinq (05) jours, pendant les conditions de travail ordinaires. Les entreprises ont le droit de les répartir en concertation avec les représentants des travailleurs, sur toute la semaine, suivant la nature de chaque activité et chaque entreprise, soit à travers les conventions collectives ou les règlements intérieurs du travail.

La durée de travail quotidienne ne peut excéder douze (12) heures par jour.

Concernant l'aménagement de la durée de travail dans le secteur public, l'article 2 du décret exécutif 97-59 définissant l'organisation des heures de travail et leur distribution dans le secteur des entreprises et des administrations publiques prévoit que: « les heures de travail sont effectuées sous le régime de la séance continue, et sont réparties sur cinq 05 jours, dans les conditions de travail ordinaires. »

2.Le travail de nuit :

Selon l'article 27 de la loi n° 90- 11: « est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre vingt et une heure (21) et cinq heures (05) du matin.. » selon l'article 28 de la même loi : le travail de nuit est interdit pour les travailleurs âgés de moins de dix neuf (19) ans.

La loi interdit à l'employeur de faire travailler les travailleurs de sexe féminin dans le cadre du travail de nuit, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail, territorialement compétent. A cet effet, l'article 29 de la loi 90-11 prévoit : l'employeur n'est pas autorisé à faire travailler les travailleurs de sexe féminin dans le cadre du travail de nuit, sauf dérogation spéciale accordée, ou en raison de la nature de l'activité et les spécificités du poste de travail.

3.Le travail posté :

Selon l'article 30 de la même loi : « l'employeur peut organiser le travail sur la base d'équipes successives ou travail posté lorsque les besoins du service l'exigent. Le travail posté donne droit à une indemnité.

4.Les heures supplémentaires:

Selon l'article 31 de la loi 90-11: « le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel. Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires sans que ces heures ne peuvent excéder les 20 % de la durée légale de travail qui est de 8 heures.

Dans des cas exceptionnels, il est possible de ne pas tenir compte de ce taux, dans le cadre des conditions définies par les conventions et les accords collectifs, et après négociation

obligatoire avec les représentants des travailleurs et information de l'inspecteur de travail territorialement compétent, dans les cas suivants :

- Prévention des accidents imminents ou réparation des dommages découlant des accidents ;
- Achèvement des travaux dont l'arrêt pourrait causer des préjudices en raison de leur nature.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées par le travailleur est majoré de 50 % du salaire de base.

IX. CONGES ET REPOS LEGAUX :

Le repos légal est une période fixée par la loi, chômée et pendant laquelle le travailleur s'abstient de travailler provisoirement, sans perdre son droit à la rémunération. Le repos légal comprend selon la législation du travail plusieurs types à savoir : le repos hebdomadaire, le congé annuel chômé et payé, les fêtes et les jours fériés (religieux et officiels).

1. Le repos hebdomadaire:

Le repos hebdomadaire du travailleur est d'un jour dans le cas des conditions ordinaires, il est fixé au vendredi. A cet effet, la loi 90-11 dans son article 33 stipule que: « lorsque le travailleur a travaillé un jour de repos hebdomadaire, il ouvre droit à un repos compensateur d'égale durée un vendredi. » le jour de repos peut être adapté suivant les spécificités de chaque secteur en accordant le repos un autre jour.

2. Le congé annuel :

2.1- Définition du congé annuel : Le congé annuel est une période de repos fixée par la loi, rémunérée, et pendant laquelle le travailleur s'abstient de travailler d'une manière provisoire sans perdre son droit à la rémunération. Le congé annuel est un des droits du travailleur ; la loi 90-11 dans son article 39 stipule que : « tout travailleur a droit à un congé rémunéré par l'employeur ».

2.2- Durée du congé annuel : L'article 40 de la loi du travail a précisé le mode de calcul de ce repos annuel : « la durée du congé payé est calculée à raison de deux jours et demi par mois travaillés, sans que la durée globale n'excède trente (30) jours par année travaillée.

Selon l'article 44 de la loi 90 -11 : « les travailleurs exerçant dans les régions du sud du pays ont droit à un congé supplémentaire de dix (10) jours par année travaillée.

2.3- Modalités d'octroi du congé annuel: L'article 44 de la loi 90 -11 précise : la période qui dépasse quinze (15) jours travaillés le premier mois du recrutement du travailleur équivaut à un mois de travail pour calculer la durée du congé annuel payé. » Le congé principal peut être prolongé dans le cas des travailleurs qui sont appelés à faire notamment des travaux pénibles ou dangereux, ou causant des fatigues physiques et

nerveuses. Les conventions et les accords collectifs définissent les modalités d'application de cet article. » Selon l'article 45 de la loi 90 -11.

2.4- Modalités de calcul de la durée du congé annuel : Selon l'article 40 de la loi 90 -11 : « le droit au congé annuel est basé sur le travail accompli durant la période de référence qui s'étend du 1^{er} juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année du congé. La période de référence des nouveaux travailleurs est calculée à partir de la date de leur recrutement. » Selon l'article 46 de la loi 90-11, sont considérés comme périodes de travail pour calculer la durée du congé annuel les suivants :

- Périodes de travail accompli
- Périodes de congé annuel
- Périodes des absences spéciales payées ou autorisées par l'employeur
- Périodes d'absence en raison de maternité, maladie ou accidents de travail.
- Périodes de maintien ou d'entretien dans le cadre de la réserve.

2.5- Suspension ou fractionnement du congé annuel : L'article 50 de la loi 90 -11 précise : « le travailleur est autorisé à suspendre le congé annuel à la suite d'une maladie, ou pour bénéficier d'un congé maladie et des droits liés à cela. » L'employeur peut aussi fractionner le congé annuel du travailleur, comme le précise l'article 51: « l'employeur met en place un programme de congés annuels et leur fractionnement, après consultation du comité de participation créée en vertu de cette loi s'il existe. »

3. Les jours fériés :

Les jours fériés et les congés payés sont considérés comme des jours de repos légal pendant lesquels le travailleur ne travaille pas et perçoit son salaire. Ces jours fériés sont fixés par la loi relative à la liste des jours fériés (modifiée et complétée).

X. LES ABSENCES:

Selon la règle générale, le travailleur n'est pas autorisé à percevoir un salaire pour une période non travaillée, et cette quelle que soit l'importance du poste qu'il occupe, et quelle que soit son grade dans la hiérarchie professionnelle, sauf dans des cas prévus dument par la loi du travail.

A cet effet, l'article 54 de la loi a indiqué les raisons qui autorisent le travailleur à s'absenter sans perdre son salaire, s'il informe son employeur et lui présente les justificatifs à l'avance, pour les motifs suivants :

- Accomplissement d'une mission de représentation syndicale, ou représentation des travailleurs, selon la durée fixée par les dispositions de la loi ou contractuelles.
- Suivi de cycles de formation professionnelle ou syndicale, autorisés par l'employeur, et participation à des examens académiques ou professionnels.
- Le travailleur ouvre droit à une absence payée d'une durée de trois (03) jours ouvrables à l'occasion des événements ci -après :

- Mariage du travailleur,
- Naissance d'un enfant du travailleur,
- Mariage de l'un des ascendants du travailleur,
- Décès d'ascendant, descendant, et collatéral direct du travailleur ou de son conjoint,
- Circoncision d'un cousin du travailleur,
- Le travailleur se rendant aux lieux saints de l'islam a droit une fois dans sa vie professionnelle à une absence spéciale rémunérée égale à un (01) mois,
- Les travailleurs de sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité et des facilités concernant les absences dans le cas de la grossesse, comme prévu dans l'article 55 de la loi: « les travailleuses bénéficient durant la période postnatal et prénatale d'un congé de maternité conformément à la législation en vigueur. »

XI.MODIFICATION, SUSPENSION ET CESSATION DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL

1.Modification du contrat de travail:

La règle générale de la modification des contrats prévoit l'impossibilité de modification du contrat sauf par accord mutuel. Donc, la modification du contrat de travail implique l'approbation des deux parties ; la relation de travail se présente dans les trois cas suivants : modification par la volonté des deux parties au contrat, modification en dehors de la volonté des deux parties et la modification par la seule volonté d'une partie au contrat.

1.1. Modification du contrat par la volonté des deux parties: Il s'agit de la modification selon les règles générales, en se référant à l'article 63 de la loi du travail 90 -11 qui précise: « il est possible de modifier les clauses et la nature du contrat de travail, suivant la volonté commune du travailleur et de l'employeur, en tenant compte des dispositions de cette loi. »

1.2.Modification du contrat en dehors de la volonté des parties: La loi et les conventions collectives peuvent introduire des dispositions plus bénéfiques pour les travailleurs, à ce propos, l'article 62 de la loi 90 -11 indique : « le contrat de travail est modifié si la loi, la convention et les accords collectifs introduisent des règles plus bénéfiques pour les travailleurs que celles déjà contenues dans le contrat de travail. » Ces cas existent notamment en ce qui concerne les aspects matériels comme l'augmentation de salaire, la mise en place de nouvelles mesures en vue d'améliorer les conditions ou la durée de travail, ou d'autres questions qui obligent les parties à modifier le contrat, en appliquant soit une règle légale ou organisationnelle, soit un accord collectif, étant donné que ces textes sont la source principale sur lesquelles est fondé le contrat de travail et ses dispositions.

1.3. Modification du contrat par la volonté d'une seule partie: Il peut y avoir des circonstances qui impliquent le changement ou la modification des clauses du contrat signé et qui peuvent concerner soit le travailleur ou l'employeur.

a. Les cas imputables au travailleur : Ces cas se résument souvent lorsque par exemple un travailleur dispose d'une aptitude ou un diplôme professionnel, qui lui permet d'être promu dans la hiérarchie des postes, ce qui implique la modification de certaines clauses ou conditions du contrat, dans certains cas, la conclusion d'un nouveau contrat s'impose s'il s'avère nécessaire. Le contrat pourrait être modifié si le travailleur change de poste, de profession, ou de fonction qu'il exerce chez le même employeur, pour des raisons sanitaires, sociales ou professionnelles, qu'il s'agisse d'une modification partielle ou globale, selon ce qui a été convenu entre les parties.

b. Les cas imputables à l'employeur : Selon l'article 74 alinéa 1 de la loi du travail 90-11 : « si un changement intervient dans la situation légale de l'organisme employeur, toutes les relations de travail en vigueur le jour du changement demeurent telles quelles entre le nouveau employeur et les travailleurs. »

2.Suspension de la relation de travail :

La règle générale en vigueur dans le droit commun stipule que tout manquement aux engagements entraîne la résiliation du contrat. Cependant, le contrat de travail est maintenu s'il arrive que des circonstances empêchent l'exécution de ses engagements.

Cet empêchement ou cette suspension entraînent la cessation provisoire du contrat, et la relation de travail reprend effet, après disparition de l'obstacle ou de la raison de la cessation.

Selon l'article 64 de la loi du travail 90-11 : « la suspension de la relation de travail intervient par l'effet :

- De l'accord mutuel des parties (**la mise en disponibilité**),
- Des congés de maladie ou assimilés tels que prévu par dans la législation et la réglementation relative à la sécurité sociale,
- De l'accomplissement des engagements du service national et des périodes de maintien ou d'entretien dans le cadre de la réserve,
- De l'exercice d'une charge publique élective,
- De la privation de liberté du travailleur tant qu'une condamnation définitive n'aura pas été prononcée,
- D'une décision disciplinaire suspensive d'exercice de fonction,
- De l'exercice du droit de grève,
- Du congé sans solde.

Les travailleurs suspendus sont réintégrés de droit à leur poste de rémunération équivalente à l'expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de travail.

3. La cessation de la relation de travail:

La cessation de la relation de travail et la rupture du lien légal qui en découle sont considérées comme une fin inévitable des contrats de travail, car ces contrats ne peuvent demeurer à vie. Selon l'article 66 de la loi 90-11 : la relation de travail cesse par l'effet de :

- La nullité ou l'abrogation légale,
- L'arrivée à terme du contrat à durée déterminée,
- La démission,
- Le licenciement,
- L'incapacité totale de travail, telle que définie par la législation,
- Le licenciement pour compression d'effectifs,
- La cessation d'activité légale de l'entreprise,
- La retraite,
- Le décès.

Les raisons qui entraînent la cessation de la relation de travail peuvent être classées en trois raisons principales qui sont : des raisons légales ordinaires, des raisons légales occasionnelles et des raisons économiques.

3.1. Les raisons légales ordinaires : Il s'agit des cas où la loi et les règlements en vigueur autorisent la partie lésée à procéder à la cessation du contrat de travail, en s'engageant à suivre les procédures prévues en la matière, et à se conformer aux droits dus à l'autre partie. Ces raisons sont les suivantes :

a. La démission : La démission est une méthode légale de cessation du contrat de travail et sa relation, elle est adoptée par le législateur dans la loi sur les relations de travail. L'article 66 de la loi du travail 90-11 prévoit que : « la relation de travail cesse dans les cas suivants : la démission. L'article 68 alinéa 1 de la même loi stipule que : la démission est un droit reconnu au travailleur.

Le droit du travailleur à la démission est soumis à des restrictions réglementaires, dont l'obligation d'informer l'employeur ou la personne habilitée à la recevoir ; et ce dans le but de lui permettre de remplacer le travailleur démissionnaire, et éviter d'exposer ses intérêts à la déperdition après que ce dernier ait quitté le travail.

b. La retraite : La retraite désigne la fin de la durée légale de la vie professionnelle du travailleur. Le contrat ne peut être rompu qu'après que le travailleur ait atteint l'âge légal pour être mis en retraite (et avoir rempli une 2ème condition qui est d'avoir cumulé 15 ans de travail). Le législateur stipule que la retraite est un état légal de cessation du contrat de travail, d'après l'article 66 alinéa 8 de la loi 90-11 : la relation de travail cesse dans les cas suivants : la retraite.

c. Le décès : Le décès constitue un motif de la cessation de la relation de travail, s'il s'agit du travailleur. Dans le cas où l'employeur décède, le contrat de travail est maintenu si l'activité de l'entreprise se poursuit et sera transférée à son remplaçant.

d. L'incapacité totale de travail : Le contrat de travail cesse par l'incapacité du travailleur à accomplir son travail. La justification de l'incapacité est motivée par un certificat de maladie. Le législateur a prévu l'incapacité comme cas de cessation de la relation de travail dans l'article 66 alinéa 5 de la loi 90-11 : la relation de travail cesse dans les cas suivants : l'incapacité totale de travail comme défini par la législation.

e. L'arrivée à terme du contrat à durée déterminée: Si le contrat de travail est à durée déterminée, aucune des deux parties n'a le droit de procéder à la cessation par sa seule volonté avant d'avoir atteint son objectif. Il cesse d'une manière spontanée après cela, sans aucune procédure ou à la fin du travail convenu, sans aucun engagement qui engagerait la responsabilité des parties, sauf l'obligation d'une partie à informer l'autre de son intention du non renouvellement du contrat.

3.2.Les raisons légales occasionnelles : Ce sont les raisons qui n'englobent pas l'ensemble des travailleurs ; la loi lui a réservé des procédures spécifiques, qui correspondent à ses données et à ses conditions, afin de protéger les droits des travailleurs d'un côté, et les droits de l'employeur de l'autre, et qui sont :

a. Le licenciement disciplinaire (limogeage) :L'employeur a le droit de licencier le travailleur qui a commis une faute grave durant l'accomplissement de son travail ou à l'occasion de cela, et ce dans le but de protéger ses intérêts d'un côté, et d'assurer la stabilité et l'efficacité du règlement dans l'organisme employeur de l'autre.

L'article 66 alinéa 4 de la loi du travail 90-11 prévoit : « la relation de travail cesse par l'effet du : limogeage. »

b. Résiliation pour condamnation du travailleur à une peine privative de liberté: Lorsque le travailleur perd sa liberté en raison d'une décision judiciaire et son emprisonnement provisoire, ou encore lorsque le travailleur est l'objet d'une sanction définitive privative de liberté, il est alors dans une situation qui ne lui permet pas d'accomplir ses missions habituelles, dans ce cas, l'employeur est en droit de résilier le contrat sans préavis ni indemnités.

Alors que le travailleur qui prouve son innocence à l'égard de l'accusation prononcée contre lui après le procès, en vertu d'un jugement définitif, il peut réintégrer son poste de travail.

3.3.Les raisons économiques :Le licenciement des travailleurs pour des raisons économiques est lié au progrès scientifique et technologique moderne entraînant des crises financières et commerciales qui affectent les organismes employeurs. Ces derniers sont contraints de recourir à la compression des effectifs. Donc, les législations modernes du travail se sont intéressées à ce volet pour le soumettre à des conditions et procédures bien définies. Le législateur considère que le licenciement pour des raisons économiques constitue une des causes de la cessation de la relation de travail ; c'est ce que prévoit l'article 66 alinéa 6 de la loi 90-11 : « la relation de travail cesse par l'effet de la compression des effectifs. »

Conditions de licenciement pour raisons économiques :Avant de procéder au licenciement des travailleurs pour raisons économiques, l'employeur est tenu de prendre une série de mesures susceptibles de réduire le nombre des licenciements selon l'article 70 de la loi du travail 90-11 :

– Réduction des heures de travail,

- Travail partiel comme défini par cette loi,
- Mise à la retraite conformément à la législation en vigueur,
- Etude des possibilités de transférer le personnel vers d'autres activités qui pourraient être développées par l'organisme employeur et transférées à d'autres entreprises, s'ils ne le désirent pas, ils bénéficieront de l'indemnité de licenciement pour compression d'effectifs.
- Introduction de la répartition du travail et du travail partiel,
- Non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée.

Les cas de contrats de travail peuvent être résumés dans le schéma suivant :

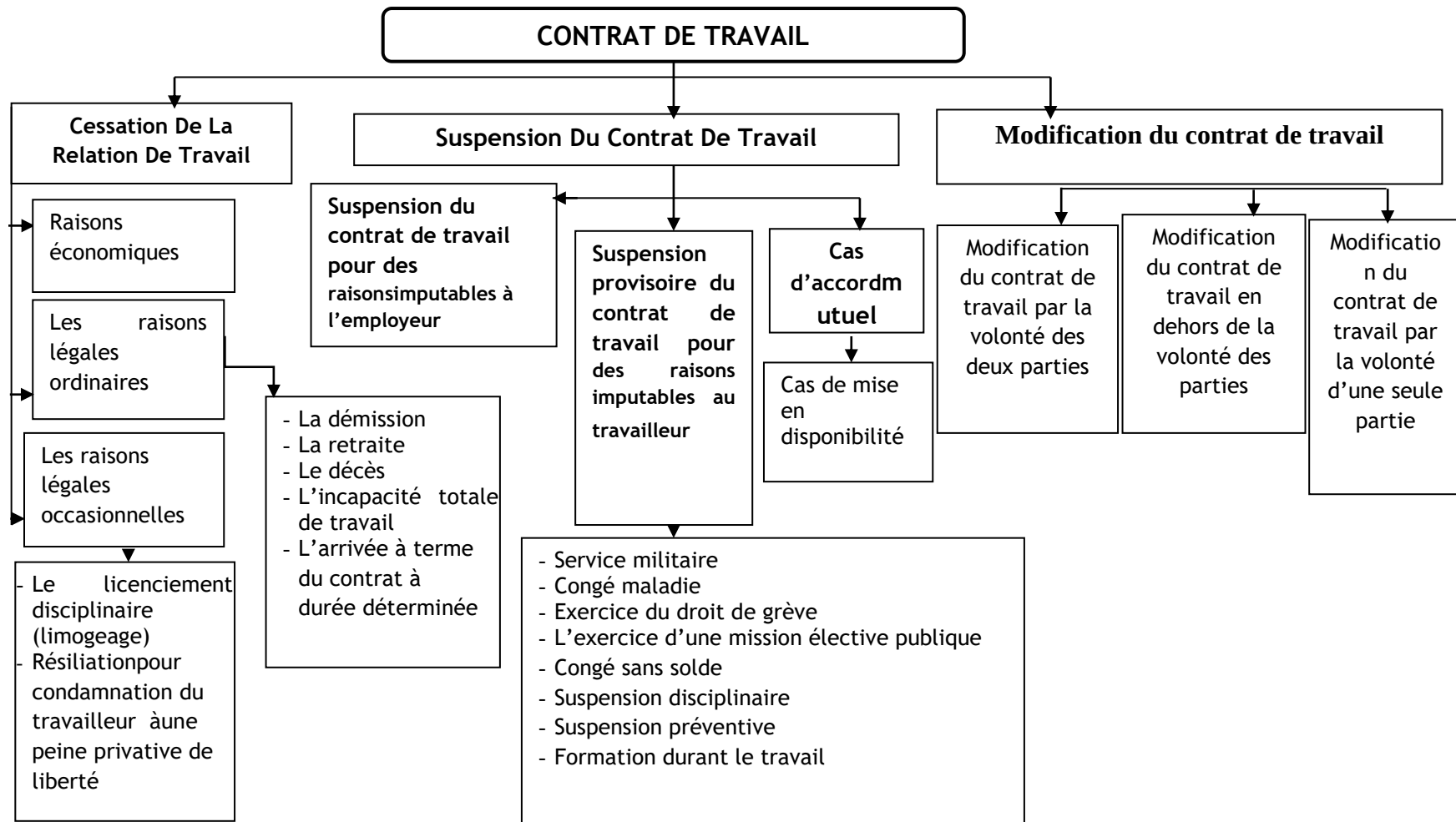


Figure n°01: Contrat de travail

LEÇON N°02 :LE REGLEMENT INTERIEUR,LE COMITE DE PARTICIPATION , LES CONVENTIONS ET LES ACCORDS

OBJECTIFS DE LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de :

- Identifier les procédures d'élaboration du règlement intérieur d'un établissement,
- Déterminer la reconstitution et les attributions de comité de participation ,
- Définir la Conventions collectives et les accords collectifset déterminer son contenu,

PLANDE LA LEÇON

I. LE REGLEMENT INTERIEUR

II. LE COMITE DE PARTICIPATION

III. LES CONVENTIONS ET LES ACCORDS COLLECTIFS

I. LE REGLEMENT INTERIEUR:

Le règlement intérieur est devenu de nos jours une affaire fondamentale et nécessaire pour assurer la bonne gestion des organisations; que ce soit des entreprises économiques ou établissements et administrations publique.

En revenant à la Loi N° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, l'article 77 du chapitre sept intitulé « règlement intérieur » a défini le règlement intérieur comme suit : « Le règlement intérieur est un document par lequel l'employeur fixe obligatoirement les règles relatives à l'organisation technique du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la discipline ».

1. Définition du règlement intérieur :

La loi 90-11 du 20/04/1990 relative aux relations du travail a réservé le chapitre VII « sept » pour le règlement intérieur sous le titre « règlement intérieur » et l'article 77 de la Loi n° 90-11 a défini le règlement intérieur comme suit: «Le règlement intérieur est un document par lequel l'employeur fixe obligatoirement les règles relatives à l'organisation technique du travail à l'hygiène, à la sécurité et à la discipline.

Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les procédures de mise en œuvre. »

Les éléments principaux qui doivent être prononcés dans le règlement intérieur sont :

- Les règles relatives à l'organisation technique du travail,
- Les règles relatives à la protection sanitaire ,
- Les règles relatives à sécurité,
- Les règles relatives à discipline,
- Préciser la nature et qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes.

2. Procédures d'élaboration du règlement intérieur :

L'employeur prépare et établit le règlement intérieur de l'entreprise, pour protéger ses intérêts, mais pour que ce règlement soit en vigueur, l'employeur doit s'engager et suivre un ensemble de procédures déterminées (désigné) par la législation dans le septième chapitre de la loi 11/90 relative aux relations du travail, qui sont:

2.1. L'obligation de disposer le règlement intérieur et le soumettre pour avis aux organes de participation : Car l'article 75 de la loi 11-90 dispose que : « les organismes employeurs occupant vingt (20) travailleurs et plus, l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur et de le soumettre pour avis aux organes de participation ou, à défaut, aux représentants des travailleurs avant sa mise en œuvre ».

2.2. La consignation (le dépôt) du règlement intérieur auprès du l'inspection du travail territorialement compétente:Après avoir l'avis des travailleur sur le règlement intérieur, par approbation (consentement) ou refus, l'employeurs transmet le projet du règlement intérieur à l'inspection du travail territorialement compétentepour sa légalisation , et cette légalisation est l'examen de la conformité du règlement intérieur avec celui des textes juridiques et organisationnelles appliqués ,car selon l'article 79 de la loi 11-90: Le règlement intérieur prévu à l'article 75 ci-dessus est déposé auprès de l'inspection du travail territorialement compétente pour approbation de conformité avec la législation et la réglementation du travail dans un délai de huit (08) jours.

3.La publication du règlement intérieur et son exécution :

Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du tribunal territorialement compétent assure une large publication (publicité) par l'employeur au milieu des travailleur car selon le deuxième paragraphe de l'article 2/79 de la loi 11-90 « Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du tribunal territorialement compétent».

L'employeur est obligé de faire la publication de règlement intérieur car selon le troisième paragraphe de l'article 79 de la loi du travail 11-90 : « Il lui est assuré par l'employeur une large publicité en direction des travailleurs concernés».

II.LE COMITE DE PARTICIPATION :

Le législateur algérien a stipulé sur les dispositifs (organismes) de participation dont le but est d'assurer l'intervention des travailleurs dans la protection de la classe des travailleurs par rapport aux risques qui menacent leur santé. Ils doivent être au courant de leurs besoins en mesures de sécurité dans les lieux de travail.

1.La reconstitution du comité de participation :

Il est pris en considération dans la formation du comité de participation, le nombre des travailleurs dans l'organisme employeur si le nombre est inférieur ou égal à 20 travailleurs, la participation se limite aux délégués seulement, dans le cas où l'entreprise est composée d'un seul siège et n'a pas de filiales ou d'unités car selon l'article 91 de la loi 11-90 « Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée :

- Au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs, par des délégués du personnel;
- Au niveau du siège de l'organisme employeur, par un comité de participation composé de délégués du personnel élus conformément à l'article 93 ci-dessous ».

Dans le cas où l'institution est composée de plusieurs lieux de travail et chaque unité emploie moins de 20 travailleurs mais le nombre total dans l'entreprise est supérieur à ce chiffre , les travailleurs se rassemblent dans le lieu le plus près qui regroupe ces unités pour sélectionner des délégués car selon l'article 92 « Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt (20)

travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt (20), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel. »

Et le vote se passe à travers un tirage au sort libre direct et secret qui s'effectue en deux (02) tours, car selon l'article 97 : « Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct. Le nombre de travailleurs et deux (02) délégués pour 51 à 150 travailleurs car selon la règle 99 sur le nombre de délégués » Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :

- De 20 à 50 travailleurs : 1 délégué,
- De 51 à 150 travailleurs: 2 délégués,
- De 151 à 400 travailleurs : 4 délégués,
- De 401 à 1.000 travailleurs : 6 délégués.

Au delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un (1) délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.

III.LA CONVENTION COLLECTIVE ET LES ACCORDS COLLECTIFS :

La convention collective est parmi les méthodes collectives les plus importantes dans l'organisation des relations de travail, car c'est un accord conclu entre les organisations syndicales des travailleurs et l'employeur ou la totalité des employeurs. dans le but d'organiser les conditions , les circonstances et les relations de travail d'une part , et de mettre en valeur l'importance des conventions de travail collectives qui contiennent l'élément du dialogue et de collaboration entre les travailleurs et l'employeur d'autre part

Les conventions collectives apportent de grands avantages aux travailleurs et aux employeurs. d'un côté elle apportent aux travailleurs des avantages plus grands de ceux assurées par les dispositions de la loi de travail, sachant que ces dispositions sont au minimum . Et d'un autre coté elles sont bénéfiques pour les employeurs car elles sont un moyen pacifique pour le dénouement des différents qui se produisent entre eux et les travailleurs ce qui entraine la diminution du mouvement de grève.

Et vu l'importance de la convention collective pour le travail, le législateur algérien abordé dans le titre numéro VI de la loi 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée par l'ordonnance n°96-21 du 09/07/1996 relative aux relations de travail.

1. Le concept de la convention collective et l'accord collectif:

1.1. Définition de la convention collective : Le texte de l'article 11 de la loi 90-11 a défini la convention collective « La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles »

La convention collective est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou de plusieurs aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socio-professionnelles de cet ensemble. Elle est conclue entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives. D'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autres part, car selon l'article 114 « Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.

Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre part. »

Elle est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée, car selon l'article 115 « La convention et l'accord collectif déterminent leur champ d'application professionnel et territorial. Ils peuvent concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles, un ou plusieurs organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional ou national.

Un exemplaire de ces conventions et accords collectifs sont tenus en permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.

1.2. Définition de l'accord collectif : La définition de l'accord collectif est apparu dans le deuxième paragraphe de l'article 114 « L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective ».

2. Le contenu de la convention collective de travail :

Selon l'article 120 de la loi 90-11 « Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées par la présente loi traitent des conditions d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-après :

- Classification professionnelle ;
- Normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition ;
- Salaires de base minimum correspondants ;
- Indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
- Primes liées à la productivité et aux résultats du travail ;
- Modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs concernés;

- Remboursement de frais engagés;
- Période d'essai et préavis ;
- Durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou comportant des périodes d'inactivité;
- Absences spéciales ;
- Procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail;
- Service minimum en cas de grève ;
- Exercice du droit syndical ;
- Durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation.

3.Négociation des conventions collectives du travail :

La négociation des conventions et accords collectifs sont faits à la demande de l'employeur ou l'organisme syndical qui le représente, ou les syndicaux représentants des travailleurs.

Elle est menée par des commissions paritaires de représentants, cela est apparu dans le texte de l'article 123 de la loi 90-11 « Art 123. - A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation des conventions et accords collectifs est menée par des commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par ceux qu'ils représentent.

La loi de travail stipule que chacune des parties concernées peut être représenté par trois (03) à sept (07) membre chaque partie désigne un président qui exprime l'opinion de majorité des membres, selon l'article 124 «Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises, chacune des parties peut être représentée par trois (03) à sept (07) membres. Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne peuvent excéder onze (11) membres.

4.L'exécution de la convention collective du travail:

L'exécution de la convention collective commence par son enregistrement auprès de la direction de l'inspection du travail , collective et de greffe du tribunal existants dans le domaine de l'application de la convention , l'article 126 de la loi 90-11 stipule que « La convention et l'accord collectif sont présentés dès leur conclusion aux seuls fins d'enregistrement par les parties à la négociation collective ou par la plus diligente d'entre elles auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal :

- Du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention ou accord collectif d'entreprise;
- Du siège de la commune lorsque le champ d'application est limité à la commune;
- Du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou à plusieurs communes de la même wilaya;
- D'Alger pour les conventions ou accords collectifs interwilayas, de branches ou nationales.

–La convention collective oblige toutes ces parties prenantes, ou tous ceux qui l'ont signée, car selon l'article 127 « Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des formalités prévues à l'article précédent ».

Et selon l'article 131 « La convention ou les accords collectifs peuvent être dénoncés en partie ou en totalité par les parties signataires ».

La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent leur enregistrement.

La dénonciation est transmise à l'autre partie , aussi une copie est envoyée à l'inspection du travail et au greffe du tribunal consignétaire , selon l'article 132 « La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite convention ou ledit accord et la dépose auprès du greffe du tribunal consignétaire. ».

Les négociations commencent après avoir conclu une nouvelle convention collective de 30 jours, sans que cela n'affecte les contrats de travail conclus précédemment.

Les inspecteurs de travail veillent à exécuter les conventions collectives et avisent de n'importe quel accord collectif qui contrarie la législation en vigueur, selon l'article 130 de la loi 90-11 « Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions et accords collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur application. ».

LEÇON N°03 : CONFLITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DE TRAVAIL

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de déterminer les méthodes de règlement des conflits individuels et collectifs.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I- LA NOTION DE CONFLITS DE TRAVAIL

- 1- Définition du conflit de travail
- 2- Les causes des conflits de travail
- 3- Les types de conflits de travail

II- LES METHODES DE REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS

- 1- Le règlement à l'amiable des conflits individuels
- 2- Le règlement judiciaire

III- LES METHODES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL

- 1- Les réunions et les débats périodiques
- 2- La conciliation
- 3- La médiation
- 4- L'arbitrage
- 5- La grève

INTRODUCTION :

Les règles du droit du travail organise les relations individuelles et collectives entre les employeurs et les employés, quel que soit leurs sources: le droit du travail, le contrat du travail et les conventions collectives qui constituent la base du traitement des conflits du travail.

Les raisons des conflits individuels varient d'un cas à un autre, néanmoins elles sont toutes liées à la violation de l'obligation, du non application d'un texte juridique ou réglementaire ou d'une convention. Ce qui distingue la cause de ce type de conflits individuels des conflits collectifs, qui visent le plus souvent à modifier ou changer la loi ou le système actuel, pour le remplacer par une loi, un règlement ou un nouvel accord. C'est ce qui a conduit les diverses législations du travail et de procédures modernes, à mettre des règlements et des procédures de régularisations différents qui s'adaptent avec la nature de chaque types de conflits.

Etant donnée la nature des conflits individuels, qui peuvent entrainer des complications et la déstabilisation des relations de travail individuels. Et par conséquences la violation des droits et des obligations prescrits (décidés) pour les parties. La législation du travail les avait entourés soigneusement d'une réglementation particulière. Et leur a mis des procédures de règlements distincts, afin de faciliter leurs résolutions dans leurs diverses étapes par lesquels ils passent.

Les conflits collectifs surviennent entre les travailleurs et l'employeur, à cause de l'abstinence de l'employeur à répondre à des demandes professionnelles particulières. Et ces causes (raisons) sont souvent représentées par l'augmentation des salaires, ou l'amélioration des conditions de travail, ou l'absence de mise en œuvre des obligations de l'employeur, contenues dans la convention collective. Ou dans le cas de licenciement individuel ou collectif des travailleurs, ou pour défendre les postes de travail en général. Et vue l'importance que représentent les conflits collectifs de travail dans le déroulement des relations professionnelles, Et ce qu'ils peuvent entrainer comme risques et dommages économiques et sociales.

Les législations de travail et les conventions collectifs les ont entourés avec beaucoup de soin, en leurs attribuant des dispositions et des règles dans le but de leurs préventions ou leurs résolutions. Qui sont représentés par des réunions régulières, la réconciliation, la médiation, l'arbitrage, avant d'atteindre la grève comme dernières solution.

Pour cela, nous allons aborder dans ce chapitre les conflits individuels et collectifs de travail et les manières de les régler.

I.LA NOTION DE CONFLITS DE TRAVAIL :

1.Définition des conflits de travail :

Le conflit et un différend qui survient à une occasion, ou à cause de la relation de travail entre le travailleur ou les travailleurs ou l'organisme employeur ou les représentants, en cas de perturbation ou de violation des obligations contractuelles, légales, réglementaires ou

d'une convention ; lorsque le législateur c'est contenté de stipuler sur le conflit pour un litige survenant dans la relation de travail entre l'organisme employeur et l'employé.

La définition juridique : Le législateur algérien a défini le conflit de travail selon ce qui est parvenu dans le texte du deuxième article de la loi 90-02 du 10 Rajab 1410 correspondant au 06 Février 1990 relative à la prévention des conflits collectifs de travail, sa réglementation et l'exercice du droit de grève «Constitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de la présente loi , tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail , entre les travailleurs et l'employeur parties à une relation de travail , et non résolu dans le cadre des dispositions prévues aux article 4 et 5 ci - dessous».

Est considéré conflit toute violation qui prend la forme de litige, à défaut de résolution dans l'organisme, ou à défaut de règlement entre les travailleurs et l'employeur ou les représentants des travailleurs, quel que soit les causes qui les ont entraînées.

2. Les causes (raisons) des conflits de travail :

Les causes (raisons) des conflits de travail peuvent être classées en trois (03) raisons fondamentales :

- Des raisons liées aux perceptions et aux ambitions des différentes parties dans le travail, et la possibilité de satisfaire ou d'atteindre les objectifs fondamentaux de chaque partie par rapport au travail. Par exemple : l'ambition est représentée par l'augmentation du salaire et la promotion, les récompenses, l'amélioration du niveau des services.
- Des raisons liées à la nature de l'organisation de travail tels que : Les circonstances du travail, les heures de travail, la méthode de contrôle, le degré de liberté dans l'exercice du droit syndical et la méthode de communication.
- Des raisons liées à la distribution, tels que le modèle de l'autorité et sa distribution ou sa concentration. L'étendue de la participation des travailleurs, de différents niveaux dans le processus de prise de décision, dans la mesure du contrôle des travailleurs, ainsi que l'influence mutuelle entre les travailleurs et les mécanismes de la discrimination à tous les niveaux dans le processus de production, crée des problèmes d'une valeur qu'on ne peut sous-estimer sur le fonctionnement de l'institution.

3. Les types de conflits de travail :

Les causes des conflits de travail varient d'un cas à un autre, mais sont toutes liées à une violation de l'obligation ou la négligence dans l'application d'un texte juridique, pratique ou d'une convention. Ce qui distingue le conflit individuel du conflit collectif.

3.1- Les conflits individuels de travail : Le conflit individuel de travail est tout différent (désaccord) entre le travailleur ou le travailleur stagiaire d'une part, et l'employeur ou son représentant d'autre part. A l'occasion ou en raison de la mise en œuvre de la relation de travail, de la violation de l'un d'entre eux à une des obligations contractuelles, en cas de violation ou de non-conformité à un texte juridique, réglementaire ou syndical. Ce qui peut entraîner des dommages à l'autre partie.

Le législateur algérien définit les conflits individuels de travail, dans le deuxième article de la loi 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, modifiée et complétée par la loi 91-28 du 21 décembre 1991 comme suit : « constitue un conflit individuel de travail, au sens de la présente loi , tout différend de travail opposant un travailleur salarié et un employeur sur l'exécution d'une relation de travail liant les deux parties si ce différend n'est pas résolu dans le cadre des procédures de règlement au sein des organismes employeurs».

Les raisons des conflits individuels varient d'un cas à un autre, alors qu'elles sont toutes liées à la violation d'une obligation ou une négligence dans l'application d'un texte juridique ou réglementaire ou d'un accord. Ce qui caractérise le principe et la cause de ce type de conflits de conflits individuels des conflits collectifs qui vise dans sa majorité à la modification et le changement de loi ou le système actuel et le remplacer par une loi, un règlement ou un accord.

3.2- Les conflits collectifs de travail :

a- La définition des conflits collectifs de travail : Les conflits collectifs de travail sont les différends qui surviennent entre le groupe des travailleurs ou l'organisme syndical qui les représentent d'une part, et l'employeur ou l'organisme syndical qui le représente d'une autre part.

Les conflits collectifs de travail sont définis juridiquement selon le deuxième article de la loi 90-02 relative au règlement des conflits collectifs de travail, modifiée et complétée par la loi 91-27 du 21 décembre 1991 comme suit : « Constitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de la présente loi, tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et l'employeur parties à une relation de travail , et non résolu dans le cadre des dispositions prévues aux article 4 et 5 ci - dessous ».

b- Les conditions des conflits collectifs de travail : Les conflits de travail ont des causes directes qui concernent les circonstances de travail et ces conditions. Ils ne peuvent être considérés comme tels, qu'après avoir remplis les conditions nécessaires suivantes :

- **Le conflit doit être un différend collectif :** Le règlement arbitraire ne peut avoir lieu ou circuler dans les conflits de travail individuels, car le différend doit comprendre la totalité ou un groupe des travailleurs de l'entreprise, même si ce dernier est adhérent dans un ou plusieurs syndicats, ou non adhérent. L'autre partie du conflit peut être un ou plusieurs employeurs.

- **L'objet du conflit doit être collectif :** La cause du conflit doit concerner l'intérêt commun des travailleurs, elle comprend en général : La demande d'application d'un texte juridique dans l'intérêt des travailleurs, l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires et d'autre divers objets de conflits de travail qui sont liés principalement aux circonstances sociales, matérielles et techniques.

- **L'objet du différend doit s'ériger dans les relations socioprofessionnelles de la relation de travail, et les conditions générales du travail :** Cela signifie que le différend se centralise (pivote) vers les droits et les intérêts collectifs des travailleurs.

- **Que ce différend ne trouve pas de résolution entre les deux parties dans l'entreprise :** Cela signifie que le différend se transforme en conflit collectif, quand il prend son chemin en dehors de l'entreprise.

c- Les causes (les raisons) des conflits collectifs de travail :

- L'impuissance de l'organe de direction d'éviter l'affrontement de ces conflits, et de résoudre les problèmes et la divergence des positions (l'injustice). Lorsque l'administration ne prend pas de décisions cruciales au sujet de la déviation de la méthode de dialogue acceptable, les conflits se transforment en combats, et lorsque la justice n'est pas disponible les conflits augmentent.

- Le manque de clarté dans les systèmes de travail conduit à un grand nombre de conflits sur les responsabilités professionnelles et la façon d'effectuer le travail, alors l'incertitude se propage dans l'exécution des tâches.

- La variation des personnalités et de caractères conduit chaque groupe ou une personne à se sentir gêné par l'autre partie. Ce qui se passe quand une personne calme travaille avec une personne irritable, ou une personne ordonnée avec une personne désordonnée.

- Des affaires externes tels que les problèmes qui sont hors du travail, et qui peuvent conduire à l'apparition d'un conflit de travail, à cause du stress subi par le travailleur en dehors de son travail.

- Le manque de communication réussie, et la non diversité des moyens de communication, donc le contact direct réduit les malentendus qui peuvent se produire.

- L'incapacité de prendre des décisions lors d'un comportement inacceptable dans le conflit, répand une atmosphère de méfiance, ce qui génère la tension et la frustration dans le milieu de travail.

- Certains conflits surgissent à cause de l'absence de définition des responsabilités.

- Ne pas utiliser les ressources d'une manière régulière est l'une des causes des conflits de travail, et de disputes sur les ressources du travail, tels que les équipements, les moyens de transport et tous les services publics. Pour cela la mise en place de systèmes pour l'utilisation de ces ressources réduit les conflits.

- L'incapacité d'appliquer la justice : Le sentiment d'injustice est une des causes les plus importantes du conflit, donc il est nécessaire que le directeur soit juste avec les superviseurs, les assistants et les subordonnés.

- La promotion : La promotion est parmi les raisons qui conduisent à l'apparition des conflits, car il est probable que l'exécution de ce système prend certaines routes sinueuses (tortueuses) dominées par le favoritisme et l'échec d'effectuer une promotion de toute personne au détriment d'autres personnes.

- La rémunération : L'une des principales raisons qui conduisent au conflit de travail la rémunération, et cela est dû à la cherté de la vie et l'augmentation des besoins des travailleurs, ce qui exige une augmentation de salaire.

- Les conditions de travail : sont également l'une des raisons de l'existence de conflits dans les institutions, surtout si l'entreprise se situe dans des régions éloignées ou isolées, car elle a besoin de moyens de transports, tels que les régions du sud, car elles nécessitent l'existence de possibilités de créer des conditions de travail pour répondre aux efforts des travailleurs.

II. LES METHODES DE REGLEMENT CONFLITS INDIVIDUELS :

La nouvelle réglementation des relations de travail a défini et exposé les différentes procédures qui doivent être suivies dans chaque différend dans la relation de travail, que ce soit une relation individuelle ou collective. Et cela en passant nécessairement par quelques mesures visant à régler le conflit d'une manière amicale ou pacifique, avant de le soumettre au jugement du travail.

Ces procédures sont considérées comme une condition essentielle avant de trancher dans n'importe quel conflit, dans le but de faciliter sa résolution et de maintenir la relation amicale entre le travailleur ou les travailleurs et l'organisme employeur.

C'est ce qui vise à réaliser et consacrer les lois du travail apparues dans le cadre de la réforme économique, telle que la loi 90-04 relative au règlement des conflits individuels et la loi 90-02 relative aux conflits collectifs, et le droit de grève.

Le règlement des conflits individuels se réalise de deux (02) manières : Règlement amical et règlement judiciaire.

1. Le règlement amical des conflits individuels :

Le législateur a organisé des procédures de règlement de conflit à travers la distinction entre deux (02) catégories de dispositions : Les dispositions de règlement amical, puis celles du règlement judiciaire.

On distingue à cet effet entre le règlement qui se réalise dans l'entreprise, et celui qui s'entame en dehors de l'entreprise.

1.1- Le règlement interne du conflit : Le texte du titre deux de la loi 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, intitulé : Modalité du traitement des conflits individuels de travail dans les organismes employeurs. Et cela crée une possibilité de règlement entre le travailleur ou son représentant et l'employeur dans l'entreprise, en trouvant une résolution commune au conflit, sans l'intervention de n'importe quelle partie étrangère. Avec l'une des deux méthodes :

- Ou bien par le retrait de l'employeur de sa décision prise contre le travailleur,
- Ou en légalisant l'employeur selon le degré de la faute professionnelle qu'il a commis, et cela à la demande du travailleur.

1.2- Le règlement externe du conflit (la conciliation) : Dans le cas d'échec des conflits à l'amiables qui s'effectuent dans l'organisme employeur, ou le cas où le travailleur n'expose pas le conflit au même niveau.

Ce dernier peut saisir l'inspecteur de travail, qui va poursuivre la demande de ses droits, selon l'article 05 de la loi relative au règlement des conflits individuels : « Après épuisement

des procédures de règlement interne des conflits individuels de travail au sein de l'organisation employeur, le travailleur peut saisir l'inspecteur du travail conformément aux procédures fixées par la présente loi ».

En cas de non conciliation, l'article 36 de la loi 90-04 autorise à la partie ayant intérêt de saisir le tribunal siégeant en matière sociale, cette procédure fait entrer le conflit dans la voie du règlement judiciaire, après l'échec des tentatives de règlement à l'amiable.

III. LES METHODES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL :

Vue l'importance des conflits collectifs de travail, dans la gestion des relations professionnelles et ce qui peut découler d'eux, comme risques et dommages économiques et sociales dans les intérêts des deux (02) parties, les législations de travail et les conventions collectives également, les ont entourés d'une grande attention. Car elles leur ont alloués (spécifiés) plusieurs dispositions et règles dans le but de leurs préventions d'une part, et de les traiter d'une autre part. Et cela pour éviter qu'ils arrivent au niveau de complication, qui peut provoquer le recours aux méthodes agressives pour imposer leur règlement, ou le recours à la grève.

La législation algérienne a contenue cinq (05) méthodes de règlement des conflits collectifs de travail dont quatre (04) méthodes à l'amiable qui sont : Les réunions et les débats (délibérations) périodiques, la conciliation, la médiation, l'arbitrage et une dernière méthode qui est le recours à la grève.

1. Les réunions et les débats périodiques :

La prévention des conflits collectifs de travail est la poursuite du débat entre l'employeur et les représentants des travailleurs d'une manière permanente et régulière, selon le texte de l'article 15 de la loi 90-02 qui stipule « L'examen de la situation des relations socioprofessionnelles se réalise dans les institutions et administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées ». Et cela pour échanger les opinions et poser les résolutions possibles.

Il est clair que cette procédure vise à régler le conflit par voie de retrait ou suppression ou modification de la décision ou la procédure à cause du conflit ou la réalisation d'une enquête par l'administration et l'exécution d'un comportement ou la prise d'une décision.

2. La réconciliation :

La réconciliation est une étape obligatoire par laquelle il faut passer dans le cas de persistance du conflit entre les deux (02) parties, la réconciliation est en vigueur dans l'état de conflit collectif est soumise à deux (02) aspects (formes) : la réconciliation conventionnelle et la réconciliation organisationnelle, et chacune d'elle a son efficacité.

2.1- La réconciliation conventionnelle : Ce sont les procédures décidées par les conventions collectives dans le but de régler les différends qui peuvent apparaître, suite à

l'exécution de la convention , ou la mise en circulation de la relation de travail ou dans le but d'interprétation des dispositions de la conventions collective , quand ce type d'interprétation de conflit, apparait entre les deux (02) parties ; il est possible de recourir à ce type de réconciliation où il n'est y a pas des obligations pour les deux (02) parties en conflit sur le plan des procédures de formalités ou procédures objectives.

2.2- La réconciliation juridique :Commence après la réconciliation conventionnelle, elle est prise en charge par : L'inspection du travail territorialement compétente, car selon l'article 6 « L'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de réconciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs ».

A cet effet , l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend collectif de travail à une première audience de réconciliation qui a lieu dans les huit (08) jours qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objet du litige.

L'inspection du travail est saisie, au titre de la tentative de réconciliation, par une requête écrite du demandeur ou par sa comparution.

Dans le cas de comparution, l'inspecteur de travail dresse un procès-verbal de déclaration du demandeur.

Dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l'inspecteur du travail saisit le bureau de conciliation et convoque le demandeur et le défendeur à la séance de conciliation. Un délai de huit (08) jours au moins doit être observé entre la date de la convocation et le jour fixé pour la comparution des parties.

Si, au jour fixé par la convocation, le défendeur ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à une réunion de réconciliation qui a lieu au plus tard dans les huit (08) jours de la convocation.

En cas d'accord des parties sur tout ou partie de leur différend, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de réconciliation ; en cas de désaccord, il dresse un procès-verbal de non conciliation.

En cas d'inexécution de l'accord de réconciliation, le président du tribunal siégeant en matière sociale, ordonne, sur requête du demandeur, son exécution à l'expiration d'un délai de grâce de quinze (15) jours, sous astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25% du salaire mensuel minimum garanti.

2.3- La médiation : Dans l'article 10 de la loi 90-02 : « La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s'accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu'elles désignent d'un commun accord, la mission de leur proposer un règlement amiable de leur différend ».

La médiation n'exige qu'une personne étrangère du conflit intérieure dans le but du règlement d'un conflit.

En proposant une résolution appropriée à la situation, sans avoir d'obligations envers les parties antagonistes.

Aucune partie n'a le droit d'imposer son application sur l'autre.

Selon l'article 12 « Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu'elles déterminent et sous forme de recommandation motivée, les propositions de règlement du différend soumis à son examen ; Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à l'inspection du travail territorialement compétente ».

3.L'arbitrage :

L'arbitrage est un moyen conventionnel de résolution judiciaire du conflit.

Et selon l'article 13 « Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l'arbitrage, il est fait application des articles 442 à 454 du code de procédure civile , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres. Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution.

4.La grève :

Si le différend persiste après épuisement des procédures de réconciliation et de médiation, avec l'absence d'autres méthodes de règlement à l'amiable. Les travailleurs exercent leurs droit de recours à la grève , conformément aux conditions et aux modalités déterminées par la loi , en tenant compte d'un ensemble de procédures et conditions concernant les modalités d'exercice du droit de grève. Car selon l'article 24 « Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévue ci-dessus,et à défaut d'autres voies de règlement éventuellement prévues par accord ou convention des parties, le droit des travailleurs de recourir à la grève s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi ».

La grève signifie l'arrêt du travail d'une manière volontaire collective ou de la plupart des travailleurs et il doit avoir comme objectif le règlement d'un conflit collectif ou l'obtention de plus de droits et d'avantages (privilèges) professionnelles , non pour des objectifs politiques , car c'est illicite .

Il existe deux (02) types de grèves :

a- La grève d'avertissement d'une période limitée : C'est celle qui se déroule dans une (01) heure, deux (02) heures, un (01) jour ou deux (02) jours, elle peut être plus ou moins de cela. A l'intérieur ou en dehors de l'entreprise (lieu de travail), elle peut se transformer en grève continue, si on n'y arrive pas à un accord.

b- La grève continue, illimitée ou ouverte : Dans ce type de grève, les travailleurs viennent dans les lieux de leurs travaux, mais n'exercent pas leurs travaux ordinaires. Elle se déroule dans une période illimitée, continue ou ouverte jusqu'à réalisation des revendications.

4.1. Les causes de la grève: Les causes et les circonstances qui entraînent le recours à la grève sont différentes. Mais en général, on a recours aux grèves suite à l'échec des négociations collectives, comme moyen de pression sur les employeurs ou l'état.

Il y a plusieurs causes de la grève :

- Le travailleur considère que l'administration est la responsable de sa crise ;

- La rémunération minable et l'excédent des heures du travail ;
- L'approbation (reconnaissance) de différentes sociétés du droit des travailleurs à la grève, qui est considéré comme un type d'agression (oppression) licite et autorisé ;
- Adoption des syndicats des travailleurs à ce type de grève.

4.2. Les effets de la grève :

a. Les effets de la grève sur le poste de travail : La grève est l'exercice d'un droit qui ne peut impliquer la cessation de la relation de travail. Le législateur algérien l'a pris en charge, c'est ce qui est stipulé dans l'article 32 de la loi n°90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, car son troisième paragraphe stipule que : « Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi est protégé par la loi ».

b. Les effets de la grève sur le salaire : La relation de travail s'arrête pendant la grève, ce qui autorise aux deux (02) parties de ne pas exécuter leurs obligations. Du côté du travailleur, il cesse le travail et il s'abstient de le faire. Et du côté de l'employeur il s'abstient de s'acquitter au salaire. Ce résultat n'est pas une pénalité, mais un effet de la cessation, car le travail est un contrat qui engage les deux (02) parties, car il est naturel et logique que quand le travailleur cesse de faire le travail qu'on lui a attribué dans le contrat, l'employeur de son côté cesse de payer le salaire déterminé dans le contrat. Et c'est la même chose pour les différentes primes, que la grève soit légale ou illégale.

4.3. Les conditions et procédures de la grève :

Pour que la grève soit légale, il faut qu'elle remplisse ces conditions :

- Que le syndicat appelant à la grève soit agréé et représentatif ;
- L'épuisement des procédures de règlement amical (à l'amiable) ;
- L'accord du collectif des travailleurs sur la grève ;
- La fin de la notification (l'avertissement) avancée de la grève ;
- La garantie de la sécurité des lieux et moyens de travail ;
- La garantie du service minimum .

LEÇON N°04 : LE DROIT SYNDICAL

OBJECTIFS DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de déterminer et expliquer les modalités de l'application du droit syndical.

PLAN DE LA LEÇON

INTRODUCTION

I- LE CONCEPT DU SYNDICAT

II- CONSTITUTION DU SYNDICAT

III- L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX

IV- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES SYNDICAUX

V- FINANCEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX

VI- REPRESENTATION SYNDICAL

VII- FACILITES ET PROTECTION POUR LES DELEGUES SYNDICAUX

VIII- LA SUSPENSION ET LA DISSOLUTION DES ORGANISMES SYNDICAUX

IX- LES DISPOSITIONS PENALES

INTRODUCTION :

Le droit du travailleur le droit syndical et l'adhésion dans les syndicats est un droit garanti juridiquement dans les constitutions consécutifs, les lois et législations internationales et algérienne du travail, car la proclamation internationale des droits de l'homme émis en 1948 stipule que chaque personne a le droit de fonder et d'adhérer à des organisations syndicales à l'effet de défendre leurs intérêts.

Le droit syndical du travailleur est apparu dans toutes les constitutions algériennes, en commençant par la constitution de 1976 qui a approuvé le droit du travailleur d'exercer le droit syndical dans son article 60 puis la constitution de 1989 qui a confirmé et consacré dans son article 53 la liberté de fonder les organisations syndicales, qui implique de prendre en considération le pluralisme consacré dans la constitution de 1989, et aussi la constitution de 1996 dans son article 56.

Et en attribution à ces principes généraux apparus dans la constitution, c'est l'objet qui a exigé de promulguer des lois organisés des modalités de l'exercice du droit syndical, car il y a eu l'apparition de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21décembre 1991, et l'ordonnance N° 96-12 du 23 Moharrem année 1417 correspondant au 10 juin année 1996. Car l'article 03 de la loi 90-14 a stipulé à ce sujet en disant : « Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales. »

Et on va aborder dans cette leçon le thème de l'exercice du droit syndical.

I.LE CONCEPT DU SYNDICAT :

1.La définition du syndicat :

Le syndicat est défini dans le dictionnaire de sociologie que c'est : « Une organisation volontaire permanente des travailleurs son but est la protection de leurs intérêts, défendre les conditions de leurs travail et améliorer leurs situations et leurs moyens d'existences ».

Une autre définition considère que le syndicat comprend tous les travailleurs qui appartiennent à un organisme, une telle société ou une industrie désignée, sans prendre en considération leurs professions. Cet organisme est principal et il contient plusieurs compétences homogènes comme : le syndicat des travailleurs en filature et le textile, le syndicat des travailleurs de l'industrie du fer et de l'acier, et le principe de l'assemblée c'est l'appartenance à l'industrie.

La convention internationale du travail n° 98 de l'année 1949 a contenu quelques garanties pour prendre en charge le droit d'adhérer aux syndicats librement. Donc les syndicats recourent à plusieurs moyens dans le but de réaliser leurs objectifs, la négociation collective et la grève sont considérées parmi les moyens prééminents et importants.

La législation algérienne a permis aux travailleurs salariés de fonder des organisations syndicales, comme le démontre l'article 03 de la loi 90-14 du 09 dhu elquida année 1410 correspondant au 02 juin 1990 relative aux modalités de l'exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi 91-30 du 21/12/ 1991 qui stipule ce qui suit : « Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales »

Et c'est ainsi qu'elle est apparue la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21décembre 1991, qui réalise les objectifs principales suivants :

- Le renforcement du principe de négociation et l'organisation de la participation du syndicat dans l'entreprise,
- L'érosion de la représentation démocratique des partenaires sociaux,
- La liberté de création des organisations syndicales.

2.Le rôle du syndicat et le but de son adhésion :

2.1. Le rôle du syndicat:

- Améliorer les salaires des travailleurs et réaliser la sécurité économique pour eux.
- La protection des travailleurs des décisions administratifs abusives (oppressifs) et improvisée.
- La protection sociale des membres du syndicat (les travailleurs) et ceci augmente le sentiment de sécurité chez le travailleur, et lui fait sentir la valeur de son travail, et aussi le syndicat donne au travailleur l'opportunité de commander et de diriger.
- La conservation des relations amicales et sociales entre les membres et l'engagement envers les valeurs et les critères, que ce soit dans le syndicat ou dans les lieux de travail. Alors le travailleur se retrouve satisfait de son travail à travers le syndicat, car il discute avec les travailleurs sur la manière de résoudre leurs problèmes, entend leurs réclamations et empêche l'abus (l'oppression) des administrations sur eux.

2.2.Le but d'adhésion dans le syndicat :

- Travailler pour réaliser la justice sociale en considérant le syndicat comme un cadre pour fournir les garanties de travail aux travailleurs adhérents,
- Travailler pour réaliser l'égalité, car certains travailleurs non bénéficiaires dans certains côtés comme les salaires et les primes versées, essayent de s'adhérer aux syndicats pour réaliser leurs objectifs dans la justice de distribution des droits.

II.CONSTITUTION DU SYNDICAT:

La loi 90-14 a déterminé et organisé la manière de constitution des organisations syndicales et sa gestion.

1.Les conditions de constitution du syndicat :

L'article 06 de la loi 90-14 stipule ce qui suit : « Les personnes visées à l'article premier ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles :

- Sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins,
- Jouissent de leurs droits civils et civiques,
- Sont majeures,
- N'ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération,
- Exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation syndicale».

La loi 90-14 est rapporteuse des principes essentiels de la défense des intérêts des employeurs matériels et morales et lui donner la qualité représentative aux travailleurs et de négocier en leurs noms, elle contient deux (02) conditions :

- Qu'elle soit adoptée d'une manière juridique depuis au moins 06 mois ;
- Le nombre des travailleurs qui lui sont adhérents, ne doit pas être moins de 20% du totale des travailleurs de l'entreprise. Car l'article 35 de la loi 90-14 stipule ce qui suit : « Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme employeur et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné. »

2.Les procédures de constitution d'un syndicat:

2.1.Les procédures:pour constituer une organisation syndicale pour représenter une catégorie de travailleurs salariés, ou une catégorie d'employeurs, il faut suivre les procédures suivantes, déterminés dans l'articles 07, 8 et 10 de la loi 90-14 :

- L'organisation syndicale se constitue à l'issue d'une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs ;
- Après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d'information
- L'organisation syndicale est déclarée constituée : La déclaration de constitution d'une organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès :
 - Du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommunale ou wilaya,
 - Du ministère chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation inter wilaya le ou nationale.

L'article 08 de la loi 90-14 stipule « L'organisation syndicale est déclarée constituée :

–Après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée, visée à l'article 10 ci-dessous.

–Après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par l'autorité publique ».

2.1- Le dossier de la constitution :La déclaration de constitution est accompagnée d'un dossier comprenant :

–La liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction et d'administration,

–Deux (02) exemplaires certifiés conformes des statuts,

–Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

3.Le statut de l'organisation syndicale:

Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions suivantes :

- Le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale, - les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d'activité visées par son objet,

- Les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de retrait ou d'exclusion,

- Le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de direction et d'administration ainsi que la durée de leurs mandats,

- Les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes délibérants,

- Les règles et procédures de contrôle de l'administration de l'organisation syndicale,

- Les règles et procédures de contrôle et d'approbation des comptes de l'organisation syndicale,

- Les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l'organisation syndicale et celles relatives à la dévolution du patrimoine dans ce cas.

Il est aussi interdit de mettre n'importe quelles règles de discernement d'adhérence dans les organisations syndicales qui touchent aux libertés fondamentales. Et qui acquiert la qualité de membres dans n'importe quelle organisation syndicale, avec la signature du concerné sur le document d'adhésion.

III.L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX:

La création d'une structure syndicale doit être conformément aux articles 40 à 45 de loi 90-14 modifiée et complétée, selon les procédures suivantes :

A chaque organisation syndicale constituée conformément à la loi en vigueur, qui a le taux de représentation délimité juridiquement (au minimum 20%) le droit de créer une structure syndicale conformément à sa loi fondamentale pour garantir la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Indépendamment des statuts de l'organisation syndicale de travailleurs salariés concernés, la structure syndicale est représentée, au sens de la présente loi, par un ou plusieurs délégués syndicaux élus par la structure syndicale dans les proportions suivantes :

- 50 à 150 travailleurs salariés : 1 délégué
- 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués
- 401 à 1.000 travailleurs salariés : 5 délégués
- 1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués
- 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués
- plus de 16.000 travailleurs salariés : 11 délégués

Quand l'organisation syndicale ne remplit pas le taux de représentation (20%) pour la nomination de la structure syndicale, la représentation des travailleurs est prise en charge par des représentants, élus directement par la totalité des travailleurs salariés. Pour la nécessité de la négociation collective et la prévention des conflits collectifs de travail et leurs règlements, selon les proportions citées ci-dessus. Dans le cas où le total des travailleurs est moins de vingt (20), un représentant élu directement par la totalité des travailleurs se charge de les représenter.

Le délégué syndical ou le représentant des travailleurs doit remplir les conditions suivantes : voir l'article 44 de la loi 90-14

- Doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection,
- Jouir de ses droits civils et civiques,
- Avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration publique concernée.
- Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés à l'employeur et à l'inspection du travail territorialement compétente dans les huit (08) jours qui suivent leur élection.

IV.DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES SYNDICAUX :

1.Les droits :

Après la constitution de l'organisation syndicale en suivant les procédures juridiques stipulées dans la loi relative à l'exercice syndical, modifiée par la loi n° 91-30 du 21/12/1991 et l'ordonnance n° 26-12 du 10 juin 1996. L'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile, qui lui permet de faire :

- Ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres,
- Représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques,
- Conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet,
- Acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur.
- Le droit d'adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires ;
- L'organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet ;
- Jouir d'indépendance dans sa gestion, car il est interdit à toute personne morale ou physique, de s'ingérer dans le fonctionnement d'une organisation syndicale, sauf dans les cas expressément prévues par la loi.

2.Les obligations :

Le législateur algérien a imposé un ensemble d'obligations dont s'engage l'organisation syndicale, on peut les limiter comme suit:

- Tenir aux obligations fixés par la législation en vigueur, et son règlement intérieur ;
- Garantir la gestion selon des principes démocratiques lorsque ses organes de direction sont renouvelés, car tout membre de l'organisation syndicale a le droit de participer à sa direction et à son administration dans le cadre de ses statuts et de son règlement intérieur ;
- Les organisations syndicales sont tenues de faire connaître l'autorité publique concernée, de toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et d'administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d'information.

V. FINANCEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX

Le financement des organisations syndicales se réalisent à partir des ressources suivantes :

- Les cotisations des membres de l'organisation syndicales.
- Les revenus liées aux activités des organisations syndicales.
- Les dons et legs, ceux-ci sont avec des charges et des conditions, aussi s'ils sont d'organismes étrangers, ne sont recevable qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie l'origine, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.
- Les subventions éventuelles de l'état.

Remarque: En ce qui concerne les dons et legs, l'organisation syndicale ne doit pas les accepter, s'ils sont surchargés. Et ses conditions sont incompatibles avec les buts assignés par les statuts de l'organisation syndicale, et les dispositions de la loi 90-14.

VI. REPRESENTATION SYNDICALE :

L'article 35 de la loi 90-14 du domaine représentatif stipule : « Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme employeur et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné ».

Les organisations syndicales citées dans le premier paragraphe ci-dessus, leurs incombe de faire parvenir (d'informer) l'employeur ou l'autorité administrative compétente, selon le cas, au début de chaque année de tous les éléments qui lui permettent d'évaluer la représentativité de ces organisations, dans un organisme employeur, en particulier le nombre de ses adhérents et les participations de ses membres.

La représentation syndicale est en guise de procuration (autorisation) morale collectif, au nom de la catégorie représentée, à travers la relation organique qui les lie à leur organisation syndicale. Et plus l'étendue de cette relation est grande plus le taux de représentation est plus grand.

Cette représentation s'effectue en deux (02) formes :

1. La représentation à travers le comité de participation :

Cette représentation est réservée seulement aux employeurs soumis à la loi 90-11 relative aux relations de travail individuels (hors des administrations publiques), elles sont déterminées dans les articles 91 à 113 de cette loi. (On a fait allusion à ce sujet avec détaille dans la leçon des comités de participations).

2.La représentation à travers l'appartenance numérique à l'organisation syndicale:

Chaque organisation syndicale contient 20% au minimum du nombre total des travailleurs salariés, considère sa représentation dans l'organisme employeur.

Et pour prendre en considération cette représentation, le législateur a imposé aux organisations syndicales d'informer l'employeur au début de chaque année (premier trimestre) de tous les éléments qui permettent d'évaluer la représentativité de ces organisations. En particulier le nombre de ces adhérents et les participations de ces membres.

Et avec la même règle s'effectue l'évaluation à l'échelle (sur le plan) communale, intercommunale, wilaya, et inter wilaya ou nationale, à travers la notification des autorités administratives concernées (le wali ou le ministre chargé du travail) selon le cas et dans le même délai. A défaut de notification des éléments qui permettent d'évaluer la représentativité de ces organisations dans un délai qui ne dépasse pas le premier trimestre de l'année concernée, l'employeur peut considérer les organisations syndicales irrégulières non représentatives.

VII.FACILITES ET PROTECTION POUR LES DELEGUES SYNDICAUX :

1.Les facilités accordées :

Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat.

Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l'employeur, car selon l'article 46 de la loi du règlement du droit syndical 90-14 qui stipule : « Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat.

Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l'employeur. ».

Il n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l'article 46 ci-dessus, le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande.Elles ne sont pas prise en compte les absences autorisés par l'employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale, car selon l'article 47 de la loi 90-14 : « Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l'article

46

ci-dessus.

Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l'employeur, pour

permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale ».

L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives mentionné dans l'article 40 de la loi, les moyens nécessaires pour la tenue de leur réunion et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés.

Si l'organisation dispose de plus de 150 membres selon l'article 48 qui stipule : «L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés.

Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur.

Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de l'état, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et modalités déterminées par voie réglementaire.

2.La protection des délégués syndicaux :

La loi protège les délégués syndicaux de tout abus qui peut provenir de l'organisme employeur, et elle stipule d'ordonner des sanctions pénales sur tous ceux qui entrave le travail syndicale. Car les articles 50, 51, 53 de la loi 90-14 stipule :

- Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales,
- Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités,
- Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail,
- Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales,
- Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales,
- Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet,
- L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l'inspecteur du travail dès que l'infraction est confirmée par ce dernier.

VIII.LA SUSPENSION ET LA DISSOLUTION DES ORGANISMES SYNDICAUX:

1.La dissolution de l'organisation syndicale :

La dissolution des organisations syndicales se dissous volontairement ou obligatoirement.

1.1.La dissolution volontaire : L'article de dissolution de l'organisation syndicale est considéré parmi les dispositions statutaires dans sa loi fondamentale, et aussi la mise sous scellés de ces biens. Donc les membres de l'organisation syndicale ou ses délégués régulièrement désignés, peuvent prononcer sa dissolution volontairement. S'ils voient que sa continuité et la réalisation de ses objectifs sont impossibles et qu'il faut achever les procédures de dissolution, aussi la manière de reprise de leurs apports immobiliers, si c'est possible, conformément aux dispositions statutaires de l'organisation.

1.2.La dissolution obligatoire : Lors de la constitution de n'importe quelle organisation syndicale, elle doit exercer ses activités dans le cadre du respect des lois en vigueur, et aussi le respect de ses statuts. Mais dans le cas de violation à un de ces cadres, les autorités publiques concernées selon le cas (le wali, le ministre chargé du travail) ont le droit de demander aux juridictions compétentes de dissoudre l'organisation syndicale et la suspension de son activité. La dissolution prend effet à la date de prononcée de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.

2.Les effets qui résultent de la dissolution de l'organisation syndicale :

- L'invalidité (nullité) de sa représentation sur tous les niveaux ,
- La confiscation des biens de l'organisation syndicale sous l'ordre du tribunal compétent, à la demande du parquet général,
- Les membres de l'organisation peuvent récupérer leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution, si cela est accordé conformément aux statuts.

IX.LES DISPOSITIONS PENALES :

En ce qui concerne les dispositions pénales, le cinquième titre de la loi n° 90-14 rapporte des dispositions pénales représentées par des amendes et des emprisonnements contre tous ceux qui entravent le travail syndical et essayent de limiter la liberté de l'exercice du droit syndicale, selon les articles 58 à 61. Ces dispositions sont :

- Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées et poursuivies par des inspecteurs de travail, conformément à la législation relative à l'inspection du travail.

–Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (06) mois ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

–Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d'une organisation objet de dissolution, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

–Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l'exécution d'une décision de dissolution, prise conformément aux articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

LEÇON N°05 :INSPECTION DU TRAVAIL

OBJECTIFS DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de déterminer le rôle et les missions de l'inspection du travail.

PLAN DE LA LEÇON

INTRODUCTION

I- DEFINITION DE L'INSEPECTION DE TRAVAIL

II-LES TACHES ET LES COMPETENCES DE LA STRUCTURATON DE L'INSEPECTION DE TRAVAIL

III- LA STRUCTURATION DE L'INSEPECTION DE TRAVAIL

IV- LES SANCTIONS

INTRODUCTION :

Les attributions de l'inspection du travail sont en vigueur, dans la loi de travail à travers la contribution qu'elle procure sur le terrain, concernant les normes de la loi du travail et de veiller sur le respect de ses dispositions, particulièrement par les employeurs. La première mission de l'inspection de travail, est de veiller sur l'application de la loi de travail, entièrement et en détail.

Et cette mission est réalisée par l'inspecteur du travail, qui donne une garantie potentielle au travailleur, qui est forcé dans la plupart du temps à renoncer d'une manière involontaire à certains de ses droits, à cause de ses circonstances sociales de vie, qui résultent principalement de la propagation du chômage et l'augmentation du taux des chômeurs.

L'inspecteur du travail est considéré comme le point d'union des patrons et des travailleurs, car il est dans certains temps le simplifieur de la règle juridique quand elle est très compliquée. Alors il s'occupe d'expliquer et de démontrer des cotés invisibles, et des fois même de les adapter avec les circonstances sociales et économiques, qui peuvent être dominantes dans un intervalle de temps précis.

Et en étant un agent conscient afférent des valeurs humaines, qui réalise l'importance de la préservation des postes de travail et l'obtention du travailleur de ses droits, il équilibre entre deux (02) intérêts qui sont généralement opposés, à cause des circonstances externes qui s'imposent, et qui ne peuvent être contrôlées ni par le travailleur, ni par l'employeur ni par l'état, qui est lui-même influencé.

I.DEFINITION DE L'INSPECTION DE TRAVAIL :

L'inspection générale du travail est une institution placée sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Elle est chargée, selon le décret exécutif n°05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du travail, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à l'inspection du travail par la législation et la réglementation.

L'inspection du travail s'exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l'un ou de l'autre sexe, à l'exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l'introduction de personnes étrangères.

Les attributions de l'inspection du travail s'exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « Inspecteurs du travail ». L'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs du travail sont définis par voie réglementaire.

II. LES TACHES ET LES COMPETENCES DE LA STRUCTURATION DE L'INSPECTION DE TRAVAIL :

1. Compétences :

Les compétences de l'inspection du travail sont apparues dans le deuxième article de la loi 90-03 du 10 Rajab 1410 correspondant au 06 Février 1990 et l'ordonnance n° 96-11 du 23 moharram 1417 correspondant au 10 Juin 1996, les compétences de l'inspection du travail comme suit:

L'inspection du travail est chargée :

- D'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
 - De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;
 - D'assister les travailleurs et employeurs dans l'élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;
 - De procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;
 - De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;
 - D'informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
 - D'informer l'administration centrale du travail de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation et d'aménagement nécessaires.
- « L'inspection du travail exerce ses missions dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l'un ou de l'autre sexe, à l'exclusion des personnels de certaines catégories professionnelles prévues par la législation du travail. »

2. Missions :

Selon l'article 24 du décret exécutif n° 05-05 du 06 Janvier 2005, portant l'organisation de l'inspection générale du travail et la gestion de ses missions : « L'inspection du travail de wilaya a pour mission d'animer, de contrôler et de suivre l'exercice par les inspecteurs du travail des activités résultant des missions et attributions dévolues à l'inspection du travail par la législation et la réglementation en vigueur.

Elle est chargée notamment : de veiller au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail et d'assurer la réalisation des actions inscrites au programme d'activité et en évaluer les résultats :

- D'organiser et de mettre en œuvre toute action tendant à lutter contre toutes formes de travail illégal ;
- De veiller au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale et d'en informer l'organisme de sécurité sociale compétent ;
- De veiller au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en matière d'emploi de travailleurs étrangers et d'en dresser périodiquement les bilans ;
- De mettre en place des instruments de collecte de l'information en coordination, le cas échéant, avec les services concernés, en matière d'évolution de la situation de l'emploi dans les entreprises, d'en dresser les bilans y afférents et d'en informer l'administration centrale ;
- De mettre en place et de tenir à jour le fichier et les dossiers des organismes employeurs assujettis au contrôle de l'inspection du travail relevant de sa compétence territoriale ;
- D'assurer, selon le cas, l'enregistrement ou l'approbation des conventions et accords collectifs de travail et des règlements intérieurs et d'engager, le cas échéant, les procédures légales et réglementaires visant à assurer leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- D'organiser le traitement des conflits individuels de travail conformément à la législation en vigueur ;
- D'organiser les actions d'information, de conseil et d'assistance des partenaires sociaux dans l'élaboration des conventions et accords collectifs ainsi que sur les voies et moyens les plus adaptés pour l'application de la législation et la réglementation en vigueur ;
- De contribuer à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail en direction des employeurs et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs ;
- De mener des actions de contrôle en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail et d'en dresser les bilans y afférents ;
- D'assurer le recueil, le traitement et la consolidation de toutes informations statistiques en rapport avec ses activités et tenir à jour l'évaluation des actes dressés par les inspecteurs du travail ;
- De suivre les procédures et les actions engagées par l'inspection du travail au niveau des tribunaux, en matière d'application de la législation et de la réglementation du travail et d'en tenir informée l'autorité hiérarchique ;
- D'informer les collectivités locales concernées sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
- De participer à l'organisation et au déroulement des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés au profit des personnels de l'inspection du travail ;
- D'organiser et de gérer la documentation juridique et spécialisée en rapport avec la législation du travail et les missions de l'inspection du travail.

III.LA STRUCTURATION DE L'INSPECTION DE TRAVAIL :

Les dispositions du décret N° 209-90 du 14 Juillet 1990, précisent que l'organisation des services de l'inspection générale du travail est régie par les dispositions du décret exécutif n°05-05 du 06 Janvier 2005, qui crée des structures centrales et des structures déconcentrées.

Elles sont représentées par des bureaux d'inspections du travail, atteignant le nombre de soixante (74) bureaux qui couvrent la totalité du territoire national.

Quant aux inspections régionales, leurs nombres est quatorze (14) inspections. Elles se chargent au niveau régional, d'orienter, aménager et d'évaluer les activités de plusieurs bureaux d'inspections, qui leurs sont rattachés.

En 2006, après une évaluation profonde de l'organisation et activités des services de l'inspection du travail, une nouvelle organisation a été mise en place avec une structuration selon les nouvelles exigences du développement de ses activités.

L'objectif de la réorganisation, est l'adaptation des attributions du décret n° 05-05 du 06 janvier 2005 relatif à l'organisation et au travail de l'inspection générale du travail. Parmi les changements les plus importants, on peut citer :

- La constitution de l'inspection du travail de wilaya ;
- L'aménagement, la structuration et l'amélioration de la gestion des attributions de l'inspection du travail ;
- Le développement des postes d'encadrement ;
- La constitution des services techniques sur le niveau de la wilaya et le niveau central ;
- La constitution au niveau de la wilaya d'une direction divisionnaire pour contrôler les conditions du travail et d'une autre chargée d'informatique et de statistique.

1.Structures centrales :

Les structures centrales de l'inspection générale du travail comprennent :

- La direction des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail ;
- La direction de l'administration et de la formation.

Ces deux (02) directions sont soutenues par deux (02) nouvelles sous-directions, qui sont :

- La sous-direction de l'informatisation et des statistiques(appartient à la Direction de l'Administration et de la Formation) qui vise à mettre en place une stratégie pour moderniser les services,
- La sous-direction du contrôle des conditions de travail (appartient à la Direction des Relations Professionnelles et du Contrôle des Conditions de Travail) a pour but d'améliorer les conditions du travail dans le domaine d'hygiène et de sécurité au milieu du travail.

2. Les structures déconcentrées :

De l'inspection générale du travail comprennent :

- Les inspections régionales du travail,
- Les inspections du travail de wilaya,
- Les bureaux de l'inspection du travail.

2.1. Les Inspections Régionales du Travail (IRT) au nombre de huit (08) : Alger, Oran, Béchar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret. Elles sont compétentes pour plusieurs wilayas.

2.2. Les inspections du travail de wilaya au nombre de quarante-huit (48). Elles sont compétentes pour l'ensemble du territoire de chaque wilaya.

2.3. Les Bureaux d'Inspection du Travail (BIT) au nombre de vingt-sept (27). Ils sont compétents pour une zone industrielle ou une circonscription administrative déterminée. Hiérarchiquement, ils relèvent de l'inspection du travail de la wilaya concernée. Ils sont placés sous l'autorité du chef de bureau.

La délimitation territoriale des inspections régionales du travail, des inspections du travail de wilaya et des sièges des bureaux d'inspection du travail sont :

Dénomination Des Inspections Régionales Du Travail « IRT »	Inspections De Wilaya Qui Leur Sont Rattachées	Sièges Des Bureaux D'inspection Du Travail
ALGER	Alger, Blida, Médéa, Tipasa, Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira	Chéraga, Dar El Beida, El Harrach, Rouiba, Sidi Moussa, Lakhdaria, Boufarik, Bordj Menaël.
ORAN	Oran Mostaganem Mascara Tlemcen Ain Temouchent Sidi Belabes	Es Senia, Arzew, Maghnia.
BECHAR	Bechar, Adrar, Naama, Tindouf, El-Bayadh.	
OUARGLA	Ouargla, El Oued, Illizi, Tamanrasset, Laghouat, Ghardaia	Hassi Messaoud, Touggourt, In Amenas, Djanet, Hassi R'mel, In Salah
CONSTANTINE	Constantine, Mila, Setif, Bejaia, Bordj Bouarreridj, Jijel	El Eulma, Akbo
BATNA	Batna, Biskra, Khenchla, Oum El Bouaghi, Tebessa, M'sila,	Bousaada, Ain M'lila, Barika, El Ouenza
ANNABA	Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Skikda	El Hadjar, Collo
TIARET	Tiaret, Tissemsilt, Saida, Chlef, Relizane, Ain Defla, Djelfa.	Oued R'hiou, Khemis Miliana.

IV.LES SANCTIONS :

1.Des sanctions à raison de l'exercice de pressions, d'outrages ou de violences envers l'inspecteur du travail :

- Les dispositions des articles 144 et 148 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d'outrage ou violences envers l'inspecteur du travail dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses fonctions.

Art.24.- Toute personne qui fait obstacle à la mission de l'inspecteur du travail ou des personnes qui l'assistent au titre de l'article 6 ci-dessus, est punie d'une amende de 2.000 à 4.000 DA et d'un emprisonnement de trois (03) jours à deux (02) mois ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.

En cas de récidive, la peine encourue est d'une amende de 4.000 à 8.000 DA et d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou l'une des deux (02) peines seulement.

2.Des sanctions à raison de possession de l'employeur du registre des observations et de mise en demeure :

Art 25 :« L'absence ou le défaut de présentation du registre prévu à l'article 8 ci-dessus sont punis d'une amende de 500 à 2.000 DA. En cas de récidive, l'amende est de 1.000 à 4.000 DA. »

L'employeur doit ouvrir un registre énuméré et signé par l'inspecteur du travail, où ce dernier va dresser des observations écrites et des mises en demeure adressées à l'employeur, qui doit le présenter à l'inspecteur du travail à n'importe quel moment, à sa demande. Mais à défaut d'ouverture de ce registre, l'employeur est pénalisé d'une amende selon l'article 25.

LEÇON N °06 : LA SECURITE SOCIALE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de :

- Connaître la loi sur la sécurité sociale et son champ d'application,
- Connaître les caisses de sécurité sociale implantées en Algérie,
- Définir les types de risques qui peuvent atteindre le travailleur et qui sont couverts par la sécurité sociale et types de prestations de chaque risque,
- Définir les conditions de bénéfice des prestations de la sécurité sociale.

PLAN DE LA LEÇON

I. LA LOI SUR LA SECURITE SOCIALE

- 1- Définition de la loi sur la sécurité sociale
- 2- Domaine d'application de la loi sur la sécurité sociale.

II. LA DECLARATION AUPRES DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES

- 1- Les caisses d'assurances sociales
- 2- Les obligations des chargés dans le domaine de la sécurité sociale
- 3- Le taux de cotisation et son calcul dans la sécurité sociale

III. LES TYPES DE RISQUES ET PRESTATIONS

- 1- Maladie et maternité
- 2- L'incapacité
- 3- Le décès
- 4- Les maladies professionnelles
- 5- Les accidents de travail
- 6- La retraite et assurance chômage

IV. LES CONDITIONS DE BENEFICE DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE

- 1- Les conditions relatives au bénéfice de l'assurance (assuré)
- 2- Les conditions spéciales
- 3- Les conditions relatives au respect des obligations imposées par la loi

I.LA LOI SUR LA SECURITE SOCIALE :

1.Définition de la loi sur la sécurité sociale :

Le mot sécurité sociale ou assurance sociale ont le même sens vocabulaire utilisés dans différents pays arabes dont l'Algérie (CANS - CASNOS). La seule différence qui existe se situe dans la source, pour le CNAS (la caisse nationale des assurances sociales) il a connu son origine en Allemagne et les USA, pour la CASNOS (la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés) c'est la France en particulier.

La sécurité sociale couvre tous les risques sociaux avec un seul fond, par contre l'assurance sociale elle couvre les risques financiers seulement et ne couvre pas d'autres risques (aide sociale ou solidarité).

- **Première définition :** La loi sur la sécurité sociale est l'ensemble des règles juridiques définissant l'organisation des assurances sociales et les risques couverts et catégories bénéficient et mode de remboursement et modalités de gestion.

- **Deuxième définition :** Elle est aussi un outil de protection des travailleurs des risques engendrés par leur travail et leur permet d'assurer un moyen de vie en cas d'accident, handicap ou décès par l'attribution d'un salaire mensuel défini selon le cas.

2. Le domaine d'application de la loi sur la sécurité sociale :

Le domaine de son application sur le plan juridique des personnes et risques assurés.

La législation relative aux accidents de travail et maladies professionnelles exclut le domaine de l'agriculture dans son décret n°66/183 du 21/ 06/1966 qui était appliqué jusqu'à la mise en place des lois en 1983 qui à réuni le système de la sécurité sociale.

2.1.Le domaine d'application de la loi sur la sécurité sociale sur les personnes : C'est la catégorie de personnes bénéficiant de l'assurance sociale dont :

- a. **La catégorie des travailleurs salariés :** Sont les personnes exerçant une activité manuelle ou intellectuelle pour leur employeur, et sous sa responsabilité en échange d'un salaire, comme l'indique l'article n°2 du code 11/90 modifiée et complétée relative aux relations du travail « le travailleur salarié est un fonctionnaire avec l'employeur dans n'importe quel domaine privé ou public.

- b. **La catégorie des travailleurs annexes aux salariés :** Si on revient à l'article 3 du code 11/85 modifiée et complétée relative aux assurances sociales rassemble les deux catégories (les travailleurs salariés et les travailleurs annexes aux salariés).

Le décret 33/85 du 9 février 1985 désigne les travailleurs annexes aux salariés dans le domaine de la sécurité sociale : Les travailleurs à domicile, les employés par des particuliers, les marins et patrons pêcheurs à la part, les artistes, les apprentis, etc.

- c. **La catégorie des travailleurs non-salariés :** Sont les travailleurs exerçant une activité professionnelle pour leurs propres comptes comme : Les commerçants, les avocats, pour que les travailleurs non-salariés bénéficient d'une assurance sociale

L'article N°4 du décret 119/93 du 15/05/ 1993 relative aux caisses nationales de la sécurité sociale des non-salariés définit l'organisation et le fonctionnement du conseil administratif à travers la commission des représentants du conseil.

On peut distinguer catégories :

- Les praticiens des professions commerciales ;
- Les praticiens des professions d'agriculture à forme d'entreprises ;
- Les praticiens des professions libérales ;
- Les artisans ;
- L'industrie et les commissions industrielles.

d. La catégorie des Moudjahidines, les étudiants et les handicapés :Le système de sécurité sociale en Algérie a donné à plusieurs catégories des travailleurs salariés ou non-salariés des avantages pour bénéficier de la sécurité sociale comme les Moudjahidines, les étudiants et les handicapés.

•**Les Moudjahidines** : Sont les membres de l'armée nationale, les membres de la guerre de libération nationale.

•**Les handicapés** : Pour protéger cette catégorie législateur a donné un pourcentage de 5% à compter sur le salaire de base et sous la garantie de l'Etat.

e. La catégorie des travailleurs à l'étranger : L'article n°2 du décret 244/85 du 20 août 1985, qui ajoute ces personnes dans le système de la sécurité sociale en Algérie :

- Les travailleurs dans des missions diplomatiques consulaires ;
- Les travailleurs à l'étranger au nom de la coopération ;
- Les travailleurs représentant l'Algérie ;
- Les fonctionnaires de l'enseignement et l'encadrement d'éducatif à l'étranger.

2.2. Le domaine d'application de la loi par rapport aux risques assurés :
L'article (02) de loi N°90/11 relative aux relations de travail a défini le salarié.

Le système de sécurité sociale couvre tous ces salariés comme indiqué dans son article (03) de la loi n°11/83.

Les risques assurés sont les risques qui freinent les capacités de l'individu et influent sur sa situation économique, parmi ces risques :

a. Les risques professionnelles : Sont les risques qui touche le travailleur dans ces capacités de travail telles que : les accidents de travail, les maladies professionnelles, le handicap, la vieillesse et le chômage.

b. Les risques sanitaires : Est celle qui ne concerne pas les travailleurs uniquement mais toute les personnes par exemple : Maladies, handicap, handicap professionnel décès et location familiale.

c. Les risques de la vie : Sa concerne la femme travailleuse, elle bénéficie d'un congé de maternité, et c'est un encouragement pour la femme travailleuse à avoir des enfants sans perdre la capacité de travailler.

d. Les risques sociaux : Veut dire l'incapacité des personnes aux charges sociaux à cause de leur pauvreté, c'est pour cela il faudra financée ces charges comme : Les locations scolaires, les locations d'un orphelin d'un orphelin, et la veuve.

II. LA DECLARATION AUPRES DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALE :

1. Les caisses d'assurances sociales :

Le système des assurances sociales en Algérie est constitué de cinq (05) principaux caisses qui sont :

- La CNAS (Caisse Nationale des Assurances Sociales) ;
- La CNR (Caisse Nationale de la Retraite) ;
- La CASNOS (Caisses Nationale des Non-salariés) ;
- La CNAC (Caisse Nationale du Chômage) ;
- La CACOBATH (Caisse nationale des Congés payés et le chômage dans le domaine des Bâtiment set Travaux publics et l'Hydraulique).

1-1. La CNAS (Caisse Nationale des Assurances Sociales) : La CNAS est la plus ancienne des caisses qu'a connu le système des assurances sociales et ce depuis 1957, c'est une entreprise publique à gestion particulière suivant l'article (49) de la loi 01/88 du 12/01/88 comportant la loi d'orientation des entreprises publiques économiques, il jouet la personnalité morale et l'autonomie financière, sa mission est de :

- La gestion des conventions d'assurances sociales (maladie, maternité, incapacité et décès, accident de travail et maladies professionnelles),
- Recouvrement des cotisations,
- Le contrôle et le contentieux relatif au recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations,
- Donner un numéro d'inscription matinal aux assurés et aux employeurs,
- Participer à la promotion de la politique visant à la protection des accidents de travail et des maladies professionnelles,
- La gestion des couvertures relatives aux personnes bénéficiant des conventions de la sécurité sociale,
- Le contrôle médical des bénéficiaires,
- Mener des actions visant à faire bénéficier les travailleurs et leurs ayants droits des couvertures sociales à caractère sanitaire et sociale,
- Gérer la caisse d'aide,

- Etabli des conventions avec des praticiens.

1-2. La CNR (La caisse Nationale de la Retraite) : La caisse nationale de la retraite est un organisme public jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il a été créé par décret n°223/85 du 20/08/1985 remplacé par le décret 07/92 du 04/ 01/ 1992 relatif au fonctionnement des caisses d'assurances sociales et l'organisation administratif et financière du l'assurance sociale.

Le but de la création de cette caisse est de mettre en place un système unifié de la retraite qui fait bénéficier tous les travailleur retraités quelque soit de domaine de leur activité.

Les missions de la caisse ont été définies dans l'article (09) du décret N°07/92 du 04/ 01/ 1992 qui sont :

- Gestion des salaires et prime de la retraite des assurés est ayants droit ;
- Gestion des salaires et primes octroyés conformément à la législation interne du 01/01/1984 jusqu'à expiration des droits ;
- Garantir le recouvrement, le contrôle et le règlement des différents conflits relatifs aux parties destinées au financement des charges de la retraite ;
- Application des législations et textes des conventions internationales relatives à l'assurance sociale ;
- Garantir la diffusion des informations aux bénéficiaires et travailleurs ;
- La gestion de la caisse d'aide et secours en appliquant l'article 52 de la loi n°12-83 du 02/ 07/ 1983 relatives à la retraite.

1-3. La CASNOS (Caisses Nationale des Non-salariés) : C'est l'ex- (CASNOS) Caisses Nationale de la vieillesse, la CASNOS a été créée par la loi n°92/07 du 04/ 01/ 1992 relative à l'organisation du cadre juridique, administratif et financier à travers la couverture sociale des non-salariés (remboursement) recouvrement des cotisations des non-salariés.

La mission principale de la caisse (CASNOS) est de :

- Organisation et contrôle et suivi de l'activité de l'agence nationale ;
- Etablir d'instructions et règlement du travail et des affiches gérant l'activité des autres unités ;
- La promotion du système de gestion des annexes de la caisse ;
- Mise en place d'un système de contrôle informatique pour le contrôle et le suivi afin de réaliser les objectifs de la caisse ;
- Garantir l'équilibre financier du secteur.

1-4. La CNAC (Caisse Nationale du Chômage) : Depuis sa création en 1994 comme entreprise publique de sécurité sociale sous tutelle du ministère du travail, l'emploi et la sécurité sociale, il a axé ses efforts à contribuer à alléger la lourdeur financière de l'Etat dû au licenciement des travailleurs salariés dans le secteur économique.

A partir de l'année 1994 la CNAC met en application le régime juridique d'indemnisation du chômage au profit des travailleurs salariés ayant perdu involontairement leur emploi pour des motifs économiques.

1-5. La CACOBATH (Caisse nationale des Congés payés et le chômage dû aux mauvais temps dans le secteur de la construction, travaux publics et l'hydraulique) : est un organisme publique à gestion particulier, il jouit de la personnalité morale de l'autonomie financière, il a été créé par le décret n°45/97 du 04/ 02/ 97 et ce par nécessité d'organiser une gestion particulière des congés payés et chômage relatives aux mauvais temps touchant les secteurs de la construction, travaux publics et l'hydraulique.

Les missions de la caisse sont :

- Garantir la gestion des congés payés et chômage ;
- Procéder à la numérotation des bénéficiaires et leur employeur ;
- Garantir l'information et l'orientation des bénéficiaires et leur employeur.
- Création d'une caisse de prévention destinée pour garantir la couverture maternelle du risque quel que soit sa nature.

Cette caisse est sous tutelle du ministère du travail, l'emploi et la sécurité sociale, il est géré par un conseil d'administration présidé par un directeur générale, il jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et il est doté de plusieurs sièges et agences.

2. Les caisses d'assurances sociales :

2-1. Déclaration mensuelle et périodique : L'employeur doit faire la déclaration d'emploi du nouveau salarié s'il a plus de (10) travailleurs. Cette déclaration se fait chaque mois après un mois de recrutement suivant l'article 21 de la loi n°14/83 relative aux obligations des chargés dans le domaine de la sécurité sociale.

L'employeur est obligé de déclarer trimestriellement s'il a dans son effectif moins de (10) travailleurs c'est-à-dire de 1 à 9 travailleurs. La déclaration trimestrielle se fait devant les (30) jours après le trimestre.

2-2. Comment faire une déclaration annuelle : Chaque mois qui suit l'année, l'employeur présente à la caisse d'assurance sociale une fiche appelée la « DAS » contenant la liste des travailleurs et les salaires perçus depuis la date d'entrée et le taux de cotisation.

Cette fiche « la DAS » est remise par l'employeur le mois de janvier après le fin de l'année écoulée dans le cas de retard dans la déclaration une pénalité de retard de 15 % sera appliqué sur les cotisations et un rajout de 5% du montant sur chaque retard mensuel selon l'article 16 de la loi n°14-83 relative aux obligations de la sécurité sociale.

3. Taux de cotisations et bases de calcul des cotisations de la sécurité sociale :

3-1. L'assiette de cotisation : Il se compose de la cotisation du travailleur soumis aux cotisations de la sécurité sociale selon l'accord convenu entre l'employeur et le travailleur suivant le contrat de travail le salaire soumis à l'impôt doit être inférieur au salaire « SNMG ».

3-2. Le taux de cotisation :

a. Pour les salariés : Elle est de 34.5 % suivant l'article 1 de la loi n°94/12 du 26/ 05/ 1994 le taux de cotisations concernant l'approvisionnement des avoirs de la sécurité sociale (assurances sociales), accidents de travail, maladies professionnelles, la retraite anticipée, l'assurance chômage) à %34.5 à compter du 01/01/1999.

Concernant le partage des taux de cotisation de la sécurité sociale, l'article 2 du décret exécutif n°50/2000 du 04/03/2000 stipule : « Le taux de %34.5 indiqué en haut est partagé comme suit :

Les risques assurés	Employeur Patron	Employé Travailleur	FNPOS	TOTAL
Assurances sociales (maladie, maternelle, travail)	12.5%	1.5%	-	14%
Accidents de travail	01%	0%	-	1%
Retraite	8.5%	5.5%	-	14%
Retraite anticipée	1%	0.5%	-	1.5 %
Chômage	2.5%	1.5%	0.5%	4.5 %
Total	25.5%	09%	0.5%	35 %

b. Taux de cotisation rajouté au taux principal spéciale au secteur de la constitution et travaux publics : Il est rajouté au taux de cotisation évalué à 34.5% pour le secteur cité en haut des taux stipulé dans le décret exécutif 46-97 du 06/07/1994 et les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance 01-97 du 11/02/1997.

Aussi l'article (02) du décret exécutif n°46/97 et l'article (3) du même décret exécutif ont désigné les taux de cotisations dans le chômage dû aux intempéries d'un taux de 0.75 % sur l'assiette de cotisation de la sécurité sociale et se partage comme suit : 0.375% de la part de l'employeur et 0.357 % de la part du travailleur.

c. Pour les travailleurs non-salariés : Il est fait obligation aux travailleurs non-salariés de cotiser auprès des caisses d'assurances sociales pour une couverture sociale comme suit :

• **Définition du taux de cotisation selon le salaire soumis à l'impôt :** La définition du taux du montant de cotisation des assurances sociales demandé à l'assureur de la part des travailleurs non solarisés sur le revenu annuel soumis à l'impôt au titre de « Impôt sur le revenu » à la limite annuel estimé à (08) fois le montant annuel au SMIG.

Dans le cas d'exercice d'autres activités non rémunérées, le montant global des cotisations ne doit pas dépasser la limite citée en haut. Le taux de cotisations est de 15 % du revenu annuel soumis à l'impôt et se partage comme suit :

- 7.5% destiné aux assurances sociales (Maladie, maternité, incapacité et décès)
- 7.5 % destiné à la retraite.

• **Définition du taux selon le chiffre d'affaires** : Si le revenu soumis à l'impôt ne peut être défini, est sur lequel est calculé le taux de cotisation, ces cotisations dans le cadre législatif spécial à la sécurité sociale est arrêté sur le taux annuel sur le chiffre d'affaire qui est de 15 % concernent les soumis à l'impôt (commerçant de marchandises) (les commerçant 30 %).

Pour les professions libérales (médecin, avocat) si le taux de revenu et le chiffre d'affaire ne peut être déterminé, le taux de cotisation sera calculé provisionnement sur le montant annuel du (SNMG).

d. Pour les travailleurs assimilés aux salariés : Pour que cette catégorie bénéficie des prestations de la sécurité sociale, le législateur a exigé le paiement d'une tranche de cotisation de ces assurances et a exempté d'autres de cette cotisations qui seront payés à leur place par l'Etat et ce comme suit :

• **Définition du taux de cotisation concernant la catégorie concerné par le paiement** : Ce taux est calculé sur la base du SNNG et il est défini selon chaque catégorie comme suit :

- **Pour les travailleurs au domicile** : Le taux de cotisations est calculé sur la base du SNNG avec un taux de 29% réparti comme suit :

24 % à la charge de l'employeur

5% à la charge du travailleur

- **Les artistes, comédiens et figurants** : Dans le domaine de la comédie, le taux de cotisation est calculé : en deux parties :

• sur une partie de la récompense remise sous forme de salaire, le taux est calculé sur la base du salaire soumis à la cotisation d'un taux de 29 % réparti comme suit : 24% à la charge de l'employeur avec obligation sur l'institution qui verse les honoraires.

• sur une partie de la récompense remise sous forme d'honoraires, le taux de cotisation à la sécurité sociale est le montant des honoraires qui est de l'ordre de 100.000.00 DA par an avec un taux de 12 % à la charge du bénéficiaire.

- **Les personnes employées chez le privé** : Le taux de cotisation est calculé sur la base du SNMG d'un taux de 6 % réparti comme suit :

4 % à la charge de l'employeur.

2 % à la charge du travailleur.

- **Les marins pêcheurs et patron de pêche et navigateurs** : Le taux de cotisation est calculé sur la base de SNMG et le taux est comme suit :

Pour les marins pêcheurs qui naviguent avec le patron de pêche le taux est de 12% réparti comme suit :

7 % à la charge des patrons de la pêche.

5% à la charge de marin pêcheur.

Les obligations de paiement d'une partie des cotisations sont à la charge du patron pêcheur.

Les patrons de pêche et navigateurs, leur taux de cotisation à la sécurité sociale est de 3 fois le SNMG et le taux est de 12 % à la charge du patron de pêche.

- Les porteurs de bagages dans les stations (les bagagistes) : Le taux de cotisation à la sécurité sociale est calculé sur la base du SNMG avec un taux de 3 % à la charge des bénéficiaires.

- Gardiens de parkings autorisés : Le taux de cotisation à la sécurité sociale est calculé sur la base du SNMG avec un taux de 3 % à leur charge.

• Définition du taux de cotisation des catégories exemptés du paiement : Le législateur a exempté à travers l'article de 73 de la loi 11/83 cité plus haut plusieurs catégories de non-paiement des parties de cotisations qui sont pris en charge par l'Etat à travers entreprises comme suit :

- Pour les étudiants : Le taux est de 5.2% est calculé sur la base du SNMG pris en charge par l'institution ou ils suivent leurs études avec obligation sur l'employeur.

- Ayants droit de détenu effectuant des travaux forcés : Le taux de cotisation est de 7% à la charge de l'Etat représenté par le Ministère de la justice calculé sur la base du SNMG.

- Les Moudjahidines et titulaires de pensions : Vu le cadre législatif spécial des Moudjahidines et victime de la guerre de libération nationale le taux de cotisation est de 1% calculé sur la base du SMIG à la charge de l'Etat représenté par la Ministère de Moudjahidines.

- Les Handicapés : Le taux de cotisation est de 5% pris en charge par l'Etat représenté par le Ministère du travail et la protection sociale. Il est calculé sur la base du SNMG.

- Les titulaires des pensions et avantages de la sécurité sociale : Le taux de cotisation est de 2 % calculé sur la base du montant de la pension et dans le cas où le montant de la pension est égal ou inférieur du salaire national minimum garanti (SNMG) ils sont exemptés du paiement de la cotisation et ce en application de l'article (73) de la loi 83/11 modifié et complété par l'ordonnance n°96/17 du 06/ 07/ 1996 qui stipule : « est exempté du paiement des cotisations les Moudjahidines et les titulaires de pensions cités dans l'article (6) paragraphe « A » de cette loi.

- Les apprentis : Ceux qui reçoivent un salaire égal à la moitié du SNMG, le taux de paiement est de 2 % calculé sur la base du SNMG pris en charge par le centre de formation.

- Les élèves des institutions de l'enseignement techniques et instituts de formation professionnelle : Le taux de cotisation à la sécurité sociale est de 1 % pris en charge par l'institution et calculé sur la base du SNMG.

- **Les détenus** : Ceux qui effectuent des travaux forcés, le taux est de 2 % pris en charge par l'Etat représenté par le Ministère de la justice calculé sur la base du SNMG.
- **Les bénéficiaires du remboursement sur l'activité à intérêt général et la prime forfaitaire de solidarité** : Le taux de cotisation à la sécurité sociale est de 6 % calculé sur la base du SNMG pris en charge par la caisse de soutien des catégories sociales marginalisées. Les obligations de paiement sont à la charge de l'employeur dans la wilaya ou résident. Ces bénéficiaires du remboursement sur les activités à intérêt général et prime forfaitaire de solidarité dicté dans l'article (10) de cette loi.
- **Orphelins de la protection de la jeunesse qui effectuent des travaux sous ordre** : le taux est de 1 % pris en charge par l'Etat calculé sur la base du SNMG.
- **Les athlètes affiliés à des associations sportives et qui ne font pas partie de l'élite** : le taux de cotisation est de 5 % pris en charge par l'association sportive est calculé sur la base du SNMG.

Le calcul de taux de cotisation à la sécurité des catégories social est connu comme suit :

Les concernés	Catégorie (s)	Taux de cotisation	Assiette de cotisation	La partie concernée
Travailleurs salariés		34,5 %	Salarié soumis à la cotisation	La partie de l'employeur et le travailleur
Travailleurs non-salariés		15 %	Revenus annuel soumis à l'impôt Chiffre d'affaire fiscal	L'assureur
Les travailleurs assimilés aux salariés concernés	Travail à domicile	29 %	Cotisation des assurances sociales	La part de l'employeur et le travailleur
	Artistes, Comédiens et figurants	29 % et 12 %	Cotisation des assurances sociales	La part de l'employeur et le travailleur
	Les personnes exerçant chez le privé	6 %	SNMG	La part de l'employeur et le travailleur
	Les bagagistes dans les stations	3 %	SNMG	Le bénéficiaire
	Gardiens de parkings autorisés	3 %	SNMG	Le bénéficiaire
Les travailleurs assimilés aux salariés exemptés	Les étudiants	2,5 %	SNMG	L'employeur
	Ayants droit de détenu effectuant des travaux forcés	7 %	SNMG	L'Etat
	Les Moudjahidines et titulaires de pensions	1 %	SNMG	L'Etat
Les titulaires de pension et bénéficie de la sécurité sociale		2 %	Montant de la pension	L'Etat
Les handicapés		5 %	SNMG	L'Etat
Les apprentis		2 %	SNMG	Le centre de formation
Les élèves des institutions de l'enseignement technique et instituts de formation professionnelle		1 %	SNMG	L'institut de l'enseignement
Les bénéficiaires de chômage des activités à l'intérêt général et la prime forfaitaire de solidarité		6 %	SNMG	Caisse de soutien des catégories sociales
Les orphelins de la protection de la jeunesse qui effectuent des travaux sous ordre		1 %	SNMG	L'Etat
Les athlètes affiliés à des associations sportives et qui ne font pas partie de l'élite		0,5 %	SNMG	L'Etat

Le législateur algérien a cerné dans la loi n°11/83 du 05/ 07/ 1983 les dispositions relatives aux risques couverts par les caisses de la sécurité sociale et notamment dans l'article (02) ou

il a défini chaque prestation au risque couvert à travers lequel les caisses sont dans l'obligation de rembourser à l'assuré le montant du risque couvert.

L'article (02) de la même loi a énoncé les types de risques couverts par les assurances sociales qui sont la maladie, la maternité, l'incapacité et le décès.

III. LES TYPES DE RISQUES ET PRESTATIONS :

1. La maladie et la maternité :

1-1. Les risques de la maladie et de l'accouchement :

a. La maladie : La maladie est un événement naturel qui touche la santé de la personne sur le plan physique ou mentale qui n'a aucun lien avec les maladies des accidents de travail ou professionnelles.

Cette couverture de risques permet au malade ou ses ayants droit à subvenir aux soins de leur malade.

L'article 2 de la loi 11/83 a énoncé le cas de la femme qui accouche et prend un congé de maternité prévu par la loi, l'assurance couvre ce genre de maladie pour permettre à l'intéressé de subvenir à ses besoins sanitaires.

b. L'accouchement : L'article (29) de la loi 11/83 complété par l'article (12) de l'ordonnance 17/96 a énoncé que la femme fonctionnaire bénéficie d'une couverture d'assurance maternité durant (14) semaines consécutives ou elle commence à bénéficier de (06) semaines avant l'accouchement.

1-2. Les prestations d'assurance maladie et accouchement : L'article (07) et (23) de la loi 11/83 a donné le droit aux assurés malades de pouvoir se soigner et percevoir une indemnité couvrant cette maladie comme c'est le cas de la femme qui a le droit à une assurance maternité et un congé payé par la caisse d'assurance.

a. Les prestations physiques :

- **Les frais relatifs aux soins :** Elle concerne les frais relatifs aux soins, chirurgie, médicaments, hospitalisation et différents consultations, soins dentaires et rééducation.

- **Les frais de déplacement du malade convoqué par les organismes de la sécurité sociale :** Ces frais sont ouverts à l'assuré dès qu'il dépose son dossier médical ou sa comparution auprès de l'organisme de sécurité sociale dans les trois (03) mois qui suivent le travail médical ou après fin de soins à défaut de la prescription de son choix aux frais selon l'article (13) de la loi 11/83.

- **Les frais de soins médicaux et soins préventifs :** C'est la prise en charge de l'assuré sur le plan médical et soins selon la maladie dont ce dernier présente.

- Frais de soins médicaux et prévention du bénéficiaires de l'assurance à travers la couverture des prestations fournis par les médecins, les spécialistes de l'hospitalisation, les consultations biologiques, les soins dentaires et prothèses fonctionnelles ou médicales nécessaires à l'activité de professions spécifiques réglementés par l'article (11) de la loi n°11/83.

- Les lunettes optiques set matériaux et organes artificiels corporelles et plâtres et visage et rééducation.

- Transport par ambulance quand si nécessaire.

- Les frais de transport du bénéficiaire si nécessaire suite à la convocation pour contrôle médical ou expertise ou dans le cadre travail de la commission d'évaluation du l'incapacité ou dans le cas il a rencontré des difficultés pour des soins dans sa localité.

L'organisme de la sécurité sociale prend en charge les frais que donne le bénéficiaire à l'occasion des soins qui lui ont été faits dans des secteurs non répertoriés dans les structures sanitaires publiques à raison d'un taux de 80 % des identités prévue par la réglementation.

- **Les soins à l'étranger** : Les frais des soins à l'étranger définis dans les conditions générales arrêtés par la structure de la sécurité sociale et qui lui donne le droit de procéder un contrôle médical ou administratif qu'elle juge nécessaire.

b. Les prestations techniques : En plus du droit aux soins, le bénéficiaire de l'assurance maladie et maternité ouvre droit aux prestations techniques qui sont :

- **Le remboursement en cas de maladie** : Il y a lieu de distinguer entre :

- **La maladie de longue durée** : L'assuré bénéficiaire d'un remboursement de 100 % égal à un mois entier de salaire et cela suite à son bénéfice d'un congé de longue durés ou son état de santé à nécessité son hospitalisation même si la maladie n'est pas de longue durée à condition de ne pas dépasser les (03) années de couverture sauf le cas d'arrêt après reprise du travail pour une durée d'une année complète au moins et dans ce cas l'assuré bénéficie d'un nouveau délai d'une durée de trois années.

- **Les cas de maladie de courte durée** : Le calcul du remboursement est compté par jour non travaillé avec un taux de 50 % du salaire avec soustraction de la cotisation de la sécurité sociale à partir du (1^{er}) jour jusqu'à (15) jours du travail et elle devient à 100% après le (16) jours de l'arrêt de travail le travailleur ne peut bénéficier de plus de trois cent (300) jours de remboursements si son cas de convalescence est plus de deux (02) années consécutives même si cela est dû pour d' autres maladies.

- **Le remboursement en cas d'accouchement** : La femme qui travaille et se trouve contrainte de suspendre son travail pour accoucher a le droit de prendre un congé d'un taux de 100 % remboursé par jour pour une durée de (14) semaines payés par la sécurité sociale, elle bénéficiera aussi d'heures d'allaitement de (2) deux heures par jour pendant les (6) six mois premier, et une heure (01) pour les six mois qui reste.

2.L'incapacité :

2-1. Le risque d'incapacité : L'incapacité c'est un état ou la personne ne peut pas faire un effort physique ou travailler, elle touche le physique de la personne et le rend incapable de bouger et avoir un rendement.

La sécurité sociale couvre ces risques et permet au malade atteint d'une incapacité à avoir une source pour subvenir à ses besoins et les besoins de sa famille.

2-2. Les prestations d'assurance sur l'incapacité : C'est l'ensemble des prestations techniques et physiques octroyés au profit de l'assuré dans le cas où il est s'agit d'accident qui le contraint à arrêter son travail.

a. Les prestations techniques : Chaque personne atteinte d'incapacité a le droit à une pension à condition qu'il n'a pas atteint l'âge de partir à la retraite.

Le bénéficiaire de la pension d'incapacité qui remplit les conditions exigées par la sécurité sociale selon la nature de l'incapacité qui est égal au taux défini par l'assureur

Il existe trois (03) types d'incapacité qui sont :

1^{er} catégorie ou type : Les personnes atteintes d'incapacité et qui peuvent encore travailler, bénéficieront d'un montant de pension annuel égal à un taux de 60% du salaire annuel moyen du poste qu'ils occupaient avant leur incapacité.

2^{ème} catégorie : Les personnes atteintes d'incapacité qui sont dans l'impossibilité de fournir des efforts de travail, ils perçoivent une pension annuelle sur la base de 80 % du salaire annuel du poste de travail qu'ils occupaient avant leur incapacité.

3^{ème} catégorie : Les personnes atteintes d'incapacité et qui ne peuvent pas travailler et ont besoin d'assistance perçoivent un montant annuel de pension égal à 80% avec un plus d'un taux de 40 % représentant l'assistance des autres à ces personnes à condition que cette augmentation ne dépasse pas les 12 000 DA. Dans tous les cas, le taux annuel de la pension d'incapacité quelque soit sa catégorie ne peut pas être moins ou dessous de 75 % du montant annuel du salaire national minimum garanti (SNMG). Dans la caisse d'assurance est dans l'obligation de le donner mensuellement à l'assuré à la date prévue.

b. Les prestations physiques (soins et pris en charge médicale) : L'assuré et les ayants droits bénéficient de l'assurance maladie comme nous l'avons expliqué auparavant soit qu'il s'agit des maladies rencontrées après avoir été atteint et la confirmation de l'incapacité sur son travail ou bien pour la femme qui accouche et qui remplit tous les conditions nécessaires à bénéficier de l'assurance maternité.

3. Le décès :

3-1. Le danger de mort : Le risque de la mort est parmi les risques qui peuvent survenir au cours de la vie de la personne ce qui engendre la perte des ayants droits de la ressource de vie (le salaire).

3-2. Les prestations relatives au cas de décès : Elle englobe l'ensemble des prestations et droits pris en charge par la structure de la sécurité sociale pour les ayants droits de l'assuré décédé et qui concerne les prestations physiques et techniques.

a. Les prestations techniques : Les droits financiers des ayants droits de l'assuré : Les ayants droits de l'assuré décédé bénéficient d'une prime de décès remise immédiatement et en une seule fois représentant (12) mois de salaire de l'année avant son décès et sur laquelle est calculée les cotisations.

b. Les prestations physiques : Le droit aux soins et le pris en charge médicale : Les ayants droits de l'assuré décédé bénéficient comme stipulé dans la réglementation de la sécurité

sociale des prestations physiques sur la maladie englobant les dépenses médicales et soins et pharmaceutique ou le remboursement des frais engagés si l'occasion, l'épouse de l'assuré décédé bénéficie des droits reconnu par la sécurité sociale (frais médicaux, soins et hospitalisation).

4. Les maladies professionnelles :

L'article 63 de la loi 13/83 de la sécurité sociale a défini la notion de la maladie professionnelle, la liste des maladies professionnelles et la nature des travaux qui causent les maladies professionnelles.

On peut définir l'accident de travail « tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieur et survenue dans le cadre de la relation de travail ».

Est également accident de travail, l'accident survenu au cours d'une mission hors de l'organisme, au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat politique électoral ou au titre d'une organisation de masse, au cours d'études suivies régulièrement.

Est en outre, considéré comme accident de travail même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré, l'accident survenu au cours d'actions ou d'activités sportives organisées dans le cadre d'associations, aussi l'accident survenu pendant le trajet effectué pour se rendre ou revenir du travail également le déplacement de l'intéressé de son lieu de travail et du restaurant ou de la cantine durant les heures de travail.

Les intoxications, infections présumées d'origine professionnelle sont également considérées comme accident de travail.

5. Les accidents de travail :

5.1. Procédures de constatation de l'accident de travail : L'accident de travail doit être déclaré par la victime ou ses représentants dans les vingt-quatre (24) heures, sauf cas de force majeure, et par l'employeur dans les quarante huit (48) heures à l'organisme de sécurité sociale.

En cas de carence de l'employeur, la déclaration de l'organisme de sécurité peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l'organisation syndicale et par l'inspection du travail dans un délai de quatre (04) ans à compter du jour de l'accident.

L'instruction du dossier doit se faire dans un délai de vingt (20) jours. Le caractère professionnel de l'accident est prononcé par décision de l'organisme de sécurité sociale. Une enquête administrative peut être menée auprès de l'organisme employeur.

En cas d'accident de trajet, une copie du procès-verbal de l'autorité administrative ou judiciaire doit être transmise à l'organisme de sécurité sociale du lieu de travail. La constatation des lésions est faite par un médecin praticien choisi par la victime et qui établit (02) deux certificats en double exemplaire soit :

- Le certificat initial lors du premier examen médical qui suit l'accident et prévoyant la durée de l'incapacité ;

- Le certificat de guérison s'il n'y a pas incapacité permanente, ou le certificat de consolidation s'il y a incapacité permanente et, dans ce cas, il décrit l'état de la victime.

5.2.Prestations :Le décret n°84/28 du 11 Février 1984 relatif aux modalités d'application de la loi n°83/13 du 02/07/1983 modifiée et complétée relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, précise que des prestations d'incapacité permanente sont accordées à la victime. Ces prestations sont dues en nature ou en espèce.

Les prestations en nature sont dues au-delà de la date de consolidation et aussi longtemps que la victime justifie de la continuation du traitement.

Les prestations en espèce soient les indemnités journalières, ne sont dues que si la victime justifie d'une activité professionnelle donnant droit à une rémunération. Les indemnités journalières sont accordées jusqu'au jour de la guérison, de la consolidation ou du décès.

En cas d'incapacité dépassant 10 %, une rente est accordée à la victime. Son montant est égal au salaire de poste moyen perçu par la victime chez un ou plusieurs employeurs au cours des douze (12) mois qui précèdent l'arrêt de travail, multiplié par le taux d'incapacité.

Lorsque la durée de travail est inférieure à douze (12) mois, le salaire de poste est pris en considération.

En cas de décès suite à l'accident de travail, une allocation est servie aux ayants droit.

6. La retraite et l'assurance chômage :

6-1. Les prestations de l'assurance sur la retraite et la vieillesse :Le travailleur a le droit à la retraite s'il remplit les conditions de départ à la retraite et il perçoit une pension de retraite.

L'âge de retraite pour les hommes est de 60 ans, pour les femmes il est de 55 ans pour une durée de 15 ans d'activité.

Elle peut être diminué pour des postes de travail spécifiques et à risque.

Elle peut être diminuée pour les femmes ayant un ou plusieurs enfants au moins neuf (09) ans bénéficient d'une réduction d'âge d'un an par enfant dans la limite de trois (03) années.

Aussi les anciens Moudjahidines bénéficient des années d'activité dans la guerre de libération et le taux d'incapacité atteint et peuvent avoir une retraite égale à 100 % du salaire perçu.

6.2- Les prestations d'assurance sur le chômage : Pour protéger les travailleurs licenciés pour cause économique, le législateur a mis en place un système d'assurance chômage par décret exécutif n°11/94 du 26/ 05/ 1994relatif à l'assurance sur le chômage.

IV.LES CONDITIONS DE BENEFICE DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE :

Pour bénéficier des prestations prévues par le chapitre assurances sociales, il est exigé des conditions que doit avoir l'assuré et le bénéficiaire de l'assurance et les ayants droit, en plus

de la nécessité du maintien des restrictions et respect des obligations prévue par la législation de la sécurité sociale.

1. Les conditions relatives au bénéficiaire de l'assurance (l'assuré) :

Elle concerne ce que doit présenter l'assuré et ses ayants droits :

1.1- Pour l'assuré : pour bénéficier des droits de la sécurité sociale, il est exigé deux conditions qui sont :

a. L'affiliation : c'est l'adhésion l'inscription auprès des organismes de la sécurité sociale et comporte obligatoirement.

Les personnes soumises à l'application de la législation de la sécurité sociale et sont affiliées obligatoirement à la sécurité sociale.

- Les personnes quelque soient leur nationalité exerçant une activité lucrative ou assimilée en Algérie, en formation quelque soit leur type ou profit d'une personne ou d'un groupe et quelque soit la nature ou montant de leur travail ou la durée de leur contrat de travail, tout en ayant les conditions prévues dans ce chapitre.

- Les personnes exerçant une activité professionnelle non rémunérée quelque soit le secteur d'activité, sont appliqués obligatoirement à la sécurité sociale en qualité d'étudiants de l'enseignement supérieur ou dans des établissements publics ou agréés par l'Etat.

- Les personnes exerçant à leur propre compte quelque soit la nature de l'activité (industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale ou dans d'autres filières ou secteur d'activité même s'il n'emploie pas d'autres personnes.

L'employeur est dans l'obligation de déclarer les travailleurs exerçant à son compte auprès des organismes de la sécurité sociale.

L'employeur dépose une demande d'affiliation dans les (10) dix jours qui suivent le recrutement du travailleur ou le début d'activité pour les employeurs et le travailleur ou fonctionnaires et durant les (20) jours de la date d'inscription pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou dans des établissements privés.

b. Le paiement des cotisations : En plus de la déclaration et l'application à l'organisme de la sécurité sociale pour obtenir la qualité d'affilié ou assuré l'employeur est tenu de verser des parts de cotisation à l'organisme.

2. Pour les ayants droits : Il ne suffit pas d'avoir la qualité d'ayants droit de l'assuré comme défini dans l'article (67) de la loi 11/83 pour avoir le droit aux prestations de la sécurité sociale, mais il doit être conditionné à deux exigences essentielles qui sont :

a. l'âge : à l'exception du conjoint de l'assuré et ses ascendants, il est exigé aux ayants droits :

1- ne pas atteindre l'âge de (18) ans prévu par l'article (67) pour les enfants dans tous les cas et l'âge de (21) ans pour les enfants scolarisés et (25) ans pour les enfants en formation avec contrat et dont le salaire est de moins de la moitié du SMNG selon le cas.

2- Obligation de respect de la condition de « Kafala » qui prouve que le parent ou l'assuré est en charge des ayants droits.

b. Ne pas avoir une activité professionnelle : pour continuer à bénéficier de ces prestations physiques aux ayants droits de la assuré ne doit pas exercer une activité professionnelle à son compte ou pour le compte d'une autre personne .cette activité est synonyme d'affiliation à la sécurité sociale (assuré) ce qui lui perd la qualité (d'ayants droits).

2. Les conditions spéciales :

2.1- les conditions relatives à la durée de travail :

a. Pour le malades et les personnes attentes d'incapacité : Pour bénéficier du remboursement d'assurance sur la maladie durant les six (06) premiers mois, l'assuré doit prouver qu'il a exercé une activité pendant (15) quinze jours ou (100) heures durant le troisième trimestre précédant le dépôt de la date de maladie ou (60) jours ou (400) heures au moins durant l'année précédant le dépôt de sa maladie objet de demande de remboursement.

Dans le cas ou la maladie dépasse les (06) mois, il doit justifier qu'il a travaillé (60) jour ou (400) heures au moins ou (180) jours ou (1200) heures au moins durant les (03) années précédant le dépôt de son congé de maladie ou l'expertise médicale.

b. Pour les cas d'accouchement :

- **Les prestations physiques :** Pour bénéficier de ces avantages, la femme doit travaille (15) jours ou (100) heures au moins durant les (03) mois ayant précédé la date de dépôt de son congé de maternité ou (60) jours (400) heures au moins.

- **Les prestations en liquide (argent) :** En plus de ce qui à été dit plus haut, la description de soins et de la maladie doivent être faite par un médecin spécialiste et que les visites doivent être effectuées dans des cliniques sauf pour les cas ou les malades ne peuvent pas le déplacer vers ces cliniques.

c. Pour les cas de décès : En application de l'article 53 de la loi 11/83, il est exigé que le défunt assuré à exercé effectivement (15) jours ou (100) heures au moins durant les (03) mois ayant précédé son décès.

3. Les conditions relatives au respect de l'obligation exigée par la loi :

En plus de la condition de la durée de travail, l'assuré doit respecter les obligations mises en plus par l'assurance ces conditions se rapportent aux modalités de remboursement d'ordre technique qui couvre le risque de maladie, accouchement et l'incapacité sansrisque décès qui touche ou profite aux ayants droits de l'assuré.

3.1. Cas de maladie ou d'incapacité : L'assuré est dans l'obligation de :

- La déclaration de maladie qui a causé l'arrêt de travail et ce en avisant la structure de la sécurité sociale sur tout fait pouvant lui donner droit au remboursement et ça dans un délai de (02) deux jours de la date d'arrêt de travail

- Effectuer les différents contrôles demandés par la sécurité sociale dans le cadre du suivi de l'état de santé de l'assuré comme le stipule l'article (18) de la loi 11/83 appliquée par l'article (29) des décrit 27/84 qui comprend le contrôle des visites médicales et autres mesures édictées par l'organisme.

- Procéder à toutes les visites médicales et contrôle demandé par la sécurité sociale à tout moment.

3.2.Cas d'accouchement : Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le chapitre de la sécurité sociale dans le cadre de l'accouchement les conditions ci-après :

- L'accouchement se fait par des médecins ou des aides médecins qualifiés sauf cas de force majeure.

- L'assurée doit cesser toute activité durant la période de perception des prestations sociales et doit aviser la sécurité sociale (06) six mois avant la date de l'accouchement,

- Effectuer les visites médicales avant et après l'accouchement et spécialement :

- Une visite complète avant le (03) mois ;

- Une visite complète au (06) mois ;

- Deux (02) visites différentes chez un gynécologue, l'une avant (04) semaines de l'accouchement et la deuxième (08) semaines après l'accouchement.

LEÇON N° 07 : L'HYGIENE ET LA SECURITE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'appliquer les règles générales relatives à l'hygiène et la sécurité et à la médecine de

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I- REGLES GENERALES EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL

II- REGLES GENERALES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL

III- LA FORMATION ET L'INFORMATION

IV- LE CONTROLE EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE

INTRODUCTION :

La loi 90-11 relative à l'hygiène, la sécurité et à la médecine du travail a pour but de régir le domaine de la prévention dans les lieux de travail pendant les heures de travail. Elle a pour but également de définir les voies et moyens pour assurer aux travailleurs les meilleures conditions de travail dans tous les secteurs professionnels..

I.REGLES GENERALES EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL :

L'organisme employeur est tenu d'assurer l'hygiène et la sécurité aux travailleurs. C'est pourquoi les locaux affectés au travail et tout ce qui s'y rattache doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène nécessaires à la santé des travailleurs. Ils doivent répondre aux nécessités suivantes :

- Garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits,...,etc ,
- Eviter les encombrements et surcharge ,
- Garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des engins et moyens de manutention et de transport et pendant la manipulation des matériaux, produits, et marchandises ,
- Assurer la prévention contre tout risque d'incendie ou d'explosion ,
- Assurer l'évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre ,
- Les travailleurs doivent bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection.

II.REGLES GENERALES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL :

La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé.

La médecine du travail dont la mission est préventive ainsi que curative a pour but :

- De promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions en vue d'élever le niveau des capacités de travail et de création ,
- De prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents de travail ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé ,
- D'identifier et de surveiller en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs ,

- De placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques ,
- D'organiser les soins d'urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles.

Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d'embauchage ainsi qu'aux examens périodiques spéciaux et de reprise.

III.LA F FORMATION ET L'INFORMATION :

L'instruction, l'information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation qui s'impose à l'organisme employeur.

Les travailleurs nouvellement recrutés ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes et de moyens de travail, doivent être instruits au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail.

En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés, tous organe ou structure ou personne compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés aux fins de prévention.

1.Organisation de la prévention :

Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité sont formées obligatoirement au sein de chaque organisme employeur, occupant plus de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.

Cependant, celui dont la relation de travail est à durée déterminée, doit désigner un préposé permanent à l'hygiène et la sécurité assisté de deux travailleurs, les plus qualifiés en la matière dans les unités occupant neuf (09) travailleurs et moins. Un préposé à l'hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l'unité ou de l'établissement.

Outre, la création des organes d'hygiène et de sécurité prévus, il peut être crée, au niveau des secteurs d'activité à haut degré de risque, des organismes chargés d'actions complémentaires et spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité.

Notons qu'il est institué un conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail chargé de participer, par des recommandations et des avis, à la définition de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Dans ce but, le conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail est chargé de :

- Participer par des recommandations et des avis à l'établissement de programmes annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en œuvre ,
- Contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l'amélioration des conditions de travail .

- Examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sur les résultats
- obtenus.

IV. LE CONTROLE EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE :

Le contrôle de l'application de la législation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l'inspection du travail.

L'organisme employeur doit présenter sur requête de l'inspecteur du travail, des registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités en matière d'hygiène et de sécurité.

En outre, la commission d'hygiène et de sécurité, le préposé à l'hygiène et la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l'inspecteur du travail en cas de constat d'une négligence flagrante ou d'un risque pour lequel des mesures appropriées n'ont pas été prises par l'organisme employeur préalablement avisé.